Zudan Arif Fakrulloh
Endar Wismulyani

Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945

Telah dinilai dan ditetapkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

CEMPAKA PUTIH

Zudan Arif Fakrulloh
Endar Wismulyani

Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945

CEMPAKA PUTIH

Perpustakaan Nasional RI–Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945/Zudan Arif Fakrulloh, Endar Wismulyani; Editor, Imtam Rus Ernawati. – Klaten: PT Cempaka Putih, 2016.
vi + 90 hlm; 21 cm × 29,7 cm.

ISBN: 979-662-676-2

1. Administrasi Kependudukan – Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945.

I. Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945.
II. Zudan Arif Fakrulloh
III. Endar Wismulyani.
IV. Imtam Rus Ernawati.

Cetakan: Tahun 2018

Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945

Penulis	:	Zudan Arif Fakrulloh Endar Wismulyani
Editor	:	Imtam Rus Ernawati
Konsultan	:	Heny Kusumawati, S.Si.
Reviewer	:	Drs. Agus Marwanto, M.Pd.
Desain Kover	:	Mohammad Sidik Rizqi
Pemeriksa dan Pengoreksi Desain Kover	:	Slamet Riyadi Budi Waluyo
Ilustrator/Juru Gambar	:	Suryono Wijaya Muhammad Sidik Rizqi
Fotografer/Juru Foto	:	Doly Eny Khalifah Muhammad Sidik Rizqi Suryo Hartono
Pengolah Foto/Pengolah Gambar	:	Suryono Wijaya Suryo Hartono Doly Eny Khalifah
Perancang Tata Letak/Layout	:	Thomas Subardi Muhammad Sidik Rizqi
Penata Letak/Layouter	:	Triningsih Eko Pranowo
Pemeriksa dan Pengoreksi Tata Letak	:	Thomas Subardi Budi Waluyo
Pengoreksi Ketikan	:	Tresnowati
Penanggung Jawab Produksi	:	Endar Wismulyani

© Hak cipta dilindungi undang-undang, 2016 pada Zudan Arif Fakrulloh, Endar Wismulyani dan hak penerbitan pada Cempaka Putih, Anggota IKAPI Nomor 006/JTE/93, Nomor Kode Penerbitan: CP/95/2016. Dilarang mencetak ulang, menyimpan dalam sistem retrival, atau memindahkan dalam bentuk apa pun dan dengan cara bagaimanapun, elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit. Kode file: CP_HKPI_PY16.

PENERBIT CEMPAKA PUTIH

Macanan Baru, Karanganom, Kotak Pos 245, Klaten 57438,
Telp. (0272) 321641, e-mail: info@cempakaputih.com
Layanan Konsumen: 085-101-104-011, e-mail: cscp@cempakaputih.com

Dalam rangka meningkatkan mutu buku, masyarakat sebagai pengguna buku diharapkan dapat memberikan masukan kepada alamat penulis dan/atau penerbit dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui e-mail buku@kemdikbud.go.id.

Sumber Gambar Cover: *http://pmb.ums.ac.id/d500/; http://www.pt-nad.go.id/sidang-luar-biasa-dalam-acara-pengambilan-sumpah-dan-pelantikan-wahidins-h-m-hum-hakim-pengadilan-tinggitipikor-banda-aceh*; dokumen penerbit; pengolah gambar: Suryo Hartono

Prakata

Hak dan kewajiban bersifat saling terkait sehingga dalam praktiknya harus dijalankan secara seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak diperoleh individu sebagai anggota institusi tertentu. Sementara itu, kewajiban berkaitan dengan sesuatu yang harus dikerjakan. Seseorang tidak boleh menuntut hak tanpa memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, seorang karyawan berhak atas gaji. Adapun kewajiban karyawan tersebut adalah bekerja dengan baik. Contoh lain, setiap anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara baik setelah menunaikan kewajibannya membayar iuran setiap bulan. Dengan demikian, jika kewajiban telah dilaksanakan, seseorang dapat menuntut haknya.

Penduduk Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Agar pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berjalan secara seimbang, diperlukan ketentuan yang bersifat mengarahkan sekaligus membatasi perilaku penduduk. Salah satu ketentuan tersebut terdapat dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945.

Buku yang berjudul *Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945* ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca mengenai jenis-jenis hak dan kewajiban yang diakui oleh negara serta pelaksanaannya di Indonesia. Melalui buku ini pembaca akan memperoleh pemahaman tentang penduduk Indonesia, persamaan hak dan kewajiban penduduk Indonesia, ketentuan berkaitan dengan hak asasi manusia dalam UUD 1945, serta pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban penduduk Indonesia. Pada akhir pembahasan, buku ini menyajikan tema mengenai upaya mencegah serta mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Melalui buku ini, kami berharap pembaca dapat lebih memahami hak-haknya sebagai penduduk Indonesia serta melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan tertib dan teratur.

Klaten, September 2016

Zudan Arif Fakrulloh

Daftar Isi

Halaman Judul i
Copyright ii
Prakata iii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar v
1. Pendahuluan 1
2. Penduduk Indonesia 2–3
3. Pengertian Hak dan Kewajiban 4–5
4. Persamaan Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia 6–7
5. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 8–11
6. Dokumen Kependudukan sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia . . . 12–15
7. Hak Kebebasan Beragama 16–17
8. Hak Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat 18–21
9. Hak Mendapat Status Kewarganegaraan 22–25
10. Hak Perlindungan dan Penegakan Hukum bagi Penduduk Indonesia 26–27
11. Hak Memperoleh Pendidikan 28–29
12. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan 30–33
13. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak 34–37
14. Hak Hidup dan Mempertahankan Kehidupan 38–39
15. Hak Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi 40–41
16. Hak Bebas dari Perlakuan Diskriminasi 42–45
17. Hak Memperoleh Perlindungan dan Rasa Aman 46–47
18. Hak Bebas dari Penyiksaan 48–49
19. Hak Masyarakat Hukum Adat 50–51
20. Hak Membentuk Keluarga Melalui Perkawinan yang Sah 52–53
21. Hak Anak Memperoleh Perlindungan 54–57
22. Kewajiban Menjunjung Hukum 58–59
23. Kewajiban dalam Upaya Bela Negara 60–61
24. Kewajiban Menghormati Hak Asasi Orang Lain 62–63
25. Kewajiban Membayar Pajak untuk Negara 64–65
26. Kewajiban Menghargai Nilai-Nilai Persatuan 66–69
27. Kewajiban Menjaga Keamanan dan Ketertiban 70–71
28. Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Penduduk Indonesia 72–73
29. Upaya Mencegah serta Mengatasi Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban 74–75
30. Penutup 76
Glosarium 77–78
Daftar Pustaka 79–80
Indeks 81–82
Profil Penulis 83–84
Profil Editor 85
Profil Konsultan 86
Profil *Reviewer* 87
Profil Ilustrator 88–89
Profil Penerbit 90

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Penduduk dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu 3
Gambar 3.1 Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Artinya, seseorang tidak boleh menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban 4
Gambar 3.2 Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban penduduk 5
Gambar 4.1 Penduduk yang menjadi warga negara Indonesia berhak menggunakan hak pilih dalam pemilu 6
Gambar 4.2 Setiap penduduk berhak mengembangkan kebudayaan 7
Gambar 5.1 Hak asasi manusia diakui oleh UUD 1945 8
Gambar 5.2 UUD 1945 8
Gambar 5.3 Sesuai Pasal 28B ayat (1) setiap orang berhak membentuk keluarga 9
Gambar 5.4 Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 10
Gambar 5.5 Tidak seorang pun boleh mengambil atau melanggar hak asasi manusia . . . 11
Gambar 6.1 Pelayanan kependudukan tidak dipungut biaya 12
Gambar 6.2 Dalam melayani masyarakat aparat pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan 13
Gambar 6.3 Rapat koordinasi nasional kependudukan dan pencatatan sipil diperlukan dalam upaya penerbitan identitas penduduk secara nasional 15
Gambar 7.1 Pemerintah Indonesia mengakui enam agama dan menjamin kebebasan beribadah tiap-tiap umat beragama 17
Gambar 8.1 Kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh UUD 1945 18
Gambar 8.2 Setiap orang memiliki hak mengemukakan pendapat tetapi harus mampu mempertanggungjawabkannya 19
Gambar 8.3 Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian 20
Gambar 8.4 Kebebasan berpendapat di muka umum dijamin oleh UUD 1945 21
Gambar 9.1 Warga negara asing dapat menjadi warga negara Indonesia setelah disahkan melalui undang-undang 22
Gambar 9.2 Kepemilikan paspor Republik Indonesia menjadi salah satu bukti kewarganegaraan Indonesia 23
Gambar 9.3 Kepemilikan KTP Republik Indonesia menjadi salah satu bukti kewarganegaraan Indonesia 23
Gambar 9.4 Warga negara asing dapat menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi 24
Gambar 9.5 Seorang penduduk Indonesia yang masuk dinas tentara asing dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia 25
Gambar 10.1 Penangkapan pelaku tindak kejahatan merupakan contoh penegakan hukum 26
Gambar 10.2 Upaya penegakan hukum dilaksanakan melalui putusan pengadilan 27
Gambar 11.1 Setiap anak berhak memperoleh pendidikan bermutu 28
Gambar 11.2 Perjuangan pelajar di daerah terisolasi untuk memperoleh pendidikan dimulai sejak mereka berangkat sekolah 29
Gambar 12.1 Setiap penduduk Indonesia memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan 30
Gambar 12.2 Setiap penduduk Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu 31
Gambar 12.3 Kartu BPJS Kesehatan 32
Gambar 12.4 Poster sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 33
Gambar 13.1 Bekerja berkaitan dengan hak atas hidup layak 34
Gambar 13.2 Buruh berhak menerima upah layak 35
Gambar 13.3 Pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keamanan dan keselamatan 36
Gambar 13.5 Para pekerja memiliki hak mengemukakan suara hati 37

Gambar 14.1 Setiap penduduk Indonesia berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya 38
Gambar 14.2 Hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup, tetapi untuk kasus pelanggaran pidana berat sesuai keputusan pengadilan, hak untuk hidup dapat dibatasi 39
Gambar 15.1 Setiap penduduk Indonesia berhak menjalin komunikasi 40
Gambar 15.2 Setiap penduduk Indonesia berhak memperoleh informasi 41
Gambar 16.1 Anak-anak memiliki hak hidup, tumbuh, dan berkembang 42
Gambar 16.2 Setiap orang memiliki kedudukan sama dan sejajar 43
Gambar 16.3 Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan sama dan sejajar 44
Gambar 16.4 Gerakan menentang diskriminasi 45
Gambar 17.1 Salah satu upaya aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat 46
Gambar 17.2 Aparat keamanan berkewajiban memberi perlindungan kepada masyarakat luas demi terciptanya ketertiban 47
Gambar 18.1 Penyiksaan mengarah pada segala tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik fisik maupun psikologis 48
Gambar 19.1 Hak-hak masyarakat hukum adat mendapat perlindungan berdasarkan UUD 1945 50
Gambar 19.2 Dalam masyarakat hukum adat berlaku hukum adat yang harus dihormati . . 51
Gambar 20.1 Pernikahan mengawali terbentuknya keluarga 52
Gambar 20.2 Cincin menjadi simbol pernikahan 53
Gambar 21.1 Stop kekerasan terhadap anak 55
Gambar 21.2 Kasih sayang di lingkungan keluarga dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak 56
Gambar 21.3 Sekolah sebagai tempat utama perkembangan anak 56
Gambar 21.4 Gedung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 57
Gambar 21.5 Logo Komisi Nasional Perlindungan Anak 57
Gambar 22.1 Pelaksanaan pengadilan guna memperoleh kepastian hukum bagi terdakwa pelaku kejahatan 58
Gambar 22.2 Membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh peraturan dalam masyarakat yang harus dipatuhi 59
Gambar 23.1 Upaya bela negara sangat diperlukan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 61
Gambar 24.1 Kehidupan di tengah komunitas harus mengedepankan sikap saling menghormati 62
Gambar 24.2 Larangan merokok diterapkan untuk menghargai hak orang yang tidak ingin terganggu asap rokok 63
Gambar 25.1 Penduduk Indonesia wajib membayar pajak 64
Gambar 25.2 Baliho yang mengingatkan wajib pajak membayar pajak tepat waktu 65
Gambar 26.1 Persatuan dan kesatuan bangsa di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 66
Gambar 26.2 Keragaman agama bukan penghalang persatuan Indonesia 67
Gambar 26.3 Keragaman budaya Indonesia menjadi perekat persatuan 68
Gambar 26.4 Nilai persatuan harus dijunjung sesuai sifat ideologi Pancasila 69
Gambar 27.1 Petugas keamanan merupakan bagian penting dalam pemeliharaan keamanan . . 70
Gambar 27.2 Kegiatan siskamling 71
Gambar 28.1 Anak yang dipaksa bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga telah terampas hak asasinya 73
Gambar 29.1 Logo Komnas HAM 74
Gambar 29.2 Salah satu tujuan pelaksanaan upacara bendera di sekolah adalah menanamkan kesadaran bernegara 75

1 Pendahuluan

Kehidupan bernegara akan harmonis apabila penduduknya memahami dan melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak-haknya secara tepat. Untuk menjamin kondisi yang demikian setidaknya diperlukan dua hal. *Pertama*, negara mendapat dukungan penduduknya. *Kedua*, terdapat aturan mendasar mengenai pelaksanaannya yaitu dalam bentuk undang-undang dasar.

Pelaksanaan hak berkaitan dengan kewajiban. Penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban harus serasi serta selaras. Tuntutan hak, baik oleh negara maupun penduduknya harus berimbang dengan kewajiban. Oleh karena itu, kewajiban dan hak harus dijalankan secara proporsional, tidak ada yang mendahului atau ditinggalkan dari yang lain.

Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak sebagaimana mestinya dapat menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, dan kekerasan. Sebagai contoh konflik dalam perusahaan, kekerasan antara masyarakat dan aparat pemerintah, serta terjadinya unjuk rasa. Kekerasan dapat terjadi pada tataran perorangan yang bersifat sederhana sampai tataran golongan, negara, dan pemerintahan yang rumit. Inti permasalahan tersebut adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak tepat. Ada sebagian orang hanya ingin mendapatkan hak tanpa mengerjakan kewajibannya.

Ada beragam hak dimiliki penduduk Indonesia. Beberapa hak tersebut dikategorikan sebagai hak asasi manusia (HAM). Apakah HAM itu? HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena HAM dianugerahkan kepada manusia sejak lahir, tidak seorang pun dapat mengambil atau melanggarnya. Tiap-tiap individu harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, dan budaya. Meskipun demikian, penggunaan hak asasi manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lain.

Apa saja jenis-jenis hak yang dimiliki penduduk Indonesia? Apa saja kewajiban penduduk Indonesia? Hak penduduk Indonesia antara lain kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mendapat perlindungan hukum, membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, bebas dari perlakuan diskriminasi, serta memperoleh perlindungan dan rasa aman. Adapun kewajiban penduduk Indonesia antara lain menjunjung hukum, melaksanakan bela negara, menghormati hak asasi orang lain, membayar pajak, menghargai nilai-nilai persatuan, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Hak setiap penduduk Indonesia dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan UUD 1945. Meskipun demikian, hingga saat ini masih banyak pelanggaran terhadap hak penduduk Indonesia. Pelanggaran hak penduduk Indonesia sebenarnya terjadi karena kurangnya kepedulian terhadap kewajiban asasi. Apabila seseorang atau aparat negara melanggar HAM, berarti ia telah melalaikan kewajibannya. Sebaliknya, apabila seseorang/kelompok orang melaksanakan kewajibannya, ia telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Beberapa faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban penduduk Indonesia sebagai berikut.

1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.
2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Sikap tidak toleran.
4. Penyalahgunaan kekuasaan.
5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.
6. Penyalahgunaan teknologi.

Sebagai penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan hukum, sudah sepantasnya sikap dan perilaku penduduk mencerminkan keberadaban yang selalu menghormati keberadaan manusia lain. Sikap menghargai hak dan menjalankan kewajiban ditampilkan dalam perilaku di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara.

2 Penduduk Indonesia

Unsur pembentuk suatu negara terdiri atas rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Rakyat suatu negara meliputi penduduk dan bukan penduduk (orang asing). Penduduk dimaknai sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun bukan penduduk adalah orang yang ada di wilayah suatu negara tetapi tidak bermaksud menetap dan tinggal di negara yang bersangkutan. Meskipun demikian, ada beberapa pendapat mengenai penduduk dan golongan yang dikategorikan sebagai penduduk Indonesia.

Pengertian Penduduk dan Penduduk Indonesia

Pemahaman tentang arti kata penduduk hanya dibicarakan dalam konteks masyarakat manusia. Penduduk bersifat eksklusif manusiawi dan tidak pernah berlaku pada habitat binatang. Manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari bagian bumi tempatnya hidup. Manusia sebagai penduduk tidak dapat dan tidak boleh berpisah atau dipisahkan dari bagian bumi tempatnya tinggal, hidup, dan mencari nafkah.

Bukti bahwa manusia menempati bagian bumi tertentu dan mengklaim bagian bumi itu sebagai miliknya dapat dilihat dari historisitas, biografi, identitas kependudukan (KTP) dan status domisili. Bukti itu menunjukkan bahwa manusia memiliki nilai-nilai dasar atau kekayaan sebagai penduduk bumi (Ndraha; 1997: 39–40).

Penduduk dapat dimaknai sebagai orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat aturan-aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus/kontinu. Dalam ilmu Sosiologi, penduduk diartikan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah dan ruang tertentu. Penduduk menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat (2) adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Apakah yang dimaksud dengan penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menetap di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 257.220.105 jiwa. Penduduk Indonesia yang berjumlah relatif besar harus dikelola dan ditingkatkan kualitasnya.

Penggolongan Penduduk Indonesia

Penduduk mendiami suatu tempat (kampung, negara, atau pulau) yang tercatat sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat tersebut. Berdasarkan tempat lahir dan lama tinggal, penduduk suatu daerah dapat dibedakan menjadi empat golongan, yaitu penduduk asli, penduduk pendatang, penduduk sementara, dan tamu.

1. Penduduk asli adalah orang yang menetap sejak lahir.
2. Penduduk pendatang adalah orang yang menetap, tetapi lahir dan berasal dari tempat lain.
3. Penduduk sementara adalah orang yang menetap sementara waktu dan kemungkinan akan pindah ke tempat lain karena alasan pekerjaan, sekolah, atau alasan lain.
4. Tamu adalah orang yang berkunjung ke suatu tempat dalam rentang waktu beberapa hari dan akan kembali ke tempat asalnya.

Penduduk, Bukan Penduduk, dan Warga Negara

Apakah perbedaan penduduk dan bukan penduduk? Perbedaan penduduk dan bukan penduduk adalah jika penduduk bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, bukan penduduk adalah orang yang berada di wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara.

Tidak semua penduduk adalah warga negara. Tidak semua orang yang tinggal dan menetap di Indonesia adalah warga negara Indonesia karena ada pula warga negara lain. Menjadi warga negara berarti memiliki ikatan dengan suatu negara. Warga negara Indonesia adalah seseorang yang memiliki ikatan secara hukum dengan negara Indonesia.

Menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat (1) "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Adapun dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, dalam ayat (3) dijelaskan "Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang."

Undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan "Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan." Orang tersebut harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan hukum Indonesia di mana pun orang tersebut tinggal.

Penduduk memiliki ikatan karena ia tinggal di suatu tempat. Orang tersebut memiliki hak dan kewajiban terkait tempat tinggalnya. Hak tersebut, misalnya mendapatkan perlindungan. Meskipun demikian, ia tidak berhak memilih dan dipilih di tempat tinggalnya karena ia bukan warga negara. Kewajibannya sebagai penduduk juga terbatas, misalnya wajib melaporkan diri dan wajib membayar pajak tertentu.

Semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun dapat dikategorikan sebagai penduduk Indonesia. Adapun warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.

Di Indonesia terdapat banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia, misalnya anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Selain itu, ada pula orang asing yang datang di Indonesia sebagai pelancong. Mereka berlibur untuk jangka waktu tertentu, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia.

Sumber: dokumen penerbit, fotografer: Endar Wismulyani

Gambar 2.1 Penduduk dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu

3 Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain sehingga dalam praktik harus dijalankan secara seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dapat memicu terjadinya gesekan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan pemahaman mengenai hak dan kewajiban tiap-tiap individu atau kelompok. Lantas, apakah yang dimaksud dengan hak? Apakah yang dimaksud dengan kewajiban?

Pengertian Hak

Hak merupakan klaim yang dibuat orang atau kelompok satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu (Bertens; 2007:178). Hak yang melekat sejak manusia lahir sampai meninggal disebut hak asasi manusia. Hak dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu) dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.

Menurut Notonagoro dalam buku *Pancasila Dasar Falsafah Negara,* hak adalah kuasa/kehendak untuk melakukan atau menerima sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berhak. Hak juga dapat dimaknai sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Meskipun demikian, kekuasaan tersebut dibatasi undang-undang. Pembatasan ini harus dilakukan agar pelaksanaan hak seseorang tidak sampai melanggar hak orang lain. Contoh hak adalah menyampaikan pendapat, memperoleh kasih sayang dari orang tua, mendapat pendidikan dasar, memperoleh rasa aman, serta memilih wakil rakyat dalam pemilu.

Hak sifatnya bisa atau dapat dituntut. Meskipun demikian, tidak semua hak harus dituntut. Penuntutan terhadap pemenuhan hak biasanya menyangkut sesuatu yang memang sangat perlu dituntut. Sebagai contoh terjadi perampasan, penipuan, dan penyerobotan atas hak milik pribadi.

Pengertian Kewajiban

Kewajiban berkaitan dengan sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban juga berkaitan dengan keharusan melakukan sesuatu. Sebagai suatu keharusan, apabila tidak dilakukan, seseorang akan mendapat sanksi berupa hukuman (*punishment*). Hukuman dapat bersifat ringan berupa dikucilkan sampai paling berat berupa hukuman mati.

Sumber: dokumen penerbit; pengolah gambar: Doly Eny Khalifah

▶ **Gambar 3.1**
Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Artinya, seseorang tidak boleh menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban

Menurut Notonagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi pelanggarnya. Contoh kewajiban adalah melaksanakan tata tertib sekolah, membayar pajak, dan membantu orang tua. Pelaksanaan kewajiban perlu ditegaskan dalam rangka mencapai harmoni sosial demi tercapainya tujuan dan cita-cita bersama.

Sumber: *http://primaradio.co.id/wp-content/uploads/2015/10/bayar-pajak.jpg*, diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 3.2**
Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban penduduk

Hubungan antara Hak dan Kewajiban

Hak mencakup klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan (Bertens, 2007: 179). Sebagai contoh, seorang kondektur bisa menuntut agar penumpang membayar karcis. Klaim itu dibenarkan karena kondektur berhak memperoleh haknya dan penumpang harus memenuhi kewajibannya. Contoh ini menjelaskan adanya hubungan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban juga saling berkaitan ketika terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Sebagai contoh, jika seorang warga negara mempunyai hak membela negara, negara wajib memberikan haknya kepada warga negara selama memenuhi persyaratan. Dalam konteks ini hubungan antara hak dan kewajiban bersifat tidak mutlak.

Jika warga negara tidak diikutkan dalam usaha membela negara, ia tidak dapat menuntut secara perorangan kepada negara, kecuali negara melakukan diskriminasi terhadap warga negara. Bagaimana jika negara memanggil warga negara untuk ikut membela negara? Secara hukum, apabila telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan warga negara harus memenuhi kewajibannya, misalnya dengan membantu korban perang dan mengangkat senjata.

Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Artinya, warga negara tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Sebaliknya, negara juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang dengan menuntut warga negara menjalankan kewajibannya tanpa pernah memenuhi hak-hak mereka.

4 Persamaan Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia

Persamaan merupakan perwujudan kehidupan dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antargolongan (sara). Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada umumnya memaknai istilah "persamaan hidup" melalui sudut kultural karena faktor adat istiadat dan budaya yang diterapkan secara turun-temurun. Adapun persamaan hak dan kewajiban penduduk Indonesia antara lain tampak pada bidang politik, hukum, ekonomi, serta sosial dan budaya.

Bidang Politik

Penduduk yang menjadi warga negara Indonesia memiliki kedudukan sederajat di bidang politik. Hal tersebut tecermin dalam kegiatan pemerintahan misalnya memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Selain itu, penduduk yang menjadi warga negara dapat berpartisipasi sebagai anggota salah satu partai politik atau mendirikan partai politik. Persamaan hak penduduk yang menjadi warga negara Indonesia di bidang politik atau pemerintahan tersebut ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1). Meskipun demikian, hak memilih dan dipilih dalam pemilu tidak dimiliki oleh penduduk yang bukan merupakan warga negara Indonesia.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Doly Eny Khalifah

▲ **Gambar 4.1**
Penduduk yang menjadi warga negara Indonesia berhak menggunakan hak pilih dalam pemilu

Bidang Hukum

Jaminan persamaan kedudukan bagi penduduk yang menjadi warga negara Indonesia dalam bidang hukum telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1). Pasal tersebut memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas ataupun kaum papa yang bergumul dengan kemiskinan, harus dilayani secara sama di depan hukum.

Penduduk Indonesia mempunyai hak sama untuk memperoleh perlindungan hukum baik hukum privat maupun hukum publik. Kedua kelompok hukum tersebut dalam pengertian sebagai alat hukum, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan. Selain itu, hak tersebut mencakup cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, dan hukum acara pidana atau perdata.

Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat (1) UUD 1945). Dalam hal ini perekonomian Indonesia diharapkan tidak jatuh ke tangan orang yang berkuasa yang dapat mengakibatkan rakyat tertindas. Persamaan hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)–(4). Persamaan hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi seperti berikut.

1. Hak untuk memiliki harta benda.
2. Hak membuka usaha seperti berdagang dan menjual jasa.
3. Hak mengadakan perjanjian dagang.
4. Hak menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai kebutuhan.

Bidang Sosial Budaya

Persamaan hak dan kedudukan penduduk yang menjadi warga negara Indonesia dalam bidang sosial budaya mencakup bidang pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam bidang pendidikan, setiap penduduk mempunyai hak memperoleh pendidikan. Kesamaan hak dalam bidang pendidikan tecermin dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) hasil amandemen keempat. Persamaan hak dan kedudukan penduduk dalam bidang kebudayaan tampak pada UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) dan (2). Adapun dalam bidang keagamaan antara lain tampak pada Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2).

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya

▲ **Gambar 4.2**
Setiap penduduk berhak mengembangkan kebudayaan

5 Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena HAM dianugerahkan kepada manusia sejak lahir, tidak seorang pun dapat mengambil atau melanggarnya. Tiap-tiap individu harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, dan budaya. Meskipun demikian, penggunaan hak asasi manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya.

Macam-Macam HAM

Para ahli membagi hak asasi dalam beberapa macam dalam sudut pandang berbeda-beda. Jazim Hamidi dalam bukunya *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya* menarik kesimpulan tentang macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia sebagai berikut.

1. Hak asasi pribadi, berkaitan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya hak beragama, menentukan jalan hidup, dan berbicara.
2. Hak asasi ekonomi, berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya hak memiliki barang, menjual barang, dan mendirikan perusahaan.
3. Hak asasi politik, berkaitan dengan kehidupan politik. Contohnya hak mengeluarkan pendapat, ikut serta dalam pemilu, dan berorganisasi.
4. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya mendapat perlindungan hukum, menjadi pejabat pemerintah, dan diperlakukan adil.
5. Hak asasi budaya, berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya hak mendapat pendidikan, mendapat pekerjaan, dan mengembangkan seni budaya (Hamidi; 2010: 231).

Sumber: dokumen penerbit; pengolah gambar: Doly Eny Khalifah

▲ **Gambar 5.1**
Hak asasi manusia diakui oleh UUD 1945

Instrumen HAM di Indonesia

Berbagai instrumen HAM di Indonesia tercantum dalam ketentuan berikut.

1. Pembukaan UUD 1945

Hak asasi manusia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945:

a. Alinea I: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".

Sumber: *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional, 2002

▲ **Gambar 5.2**
UUD 1945

b. Alinea IV: . . . "Pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial . . ."

2. Pasal-Pasal UUD 1945

Berdasarkan amandemen UUD 1945, hak asasi manusia tercantum dalam Bab XA Pasal 28A–28J.

a. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28B ayat (1), setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 28C ayat (1), setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat (2), setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

d. Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (2), setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (3), setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat (4), setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya

▲ **Gambar 5.3**
Sesuai Pasal 28B ayat (1) setiap orang berhak membentuk keluarga

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Endar Wismulyani

▲ **Gambar 5.4**
Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

e. Pasal 28E ayat (1), setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat (2), setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat (3), setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

f. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

g. Pasal 28G ayat (1), setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G ayat (2), setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

h. Pasal 28H ayat (1), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat (2), setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat (3), setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat (4), setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

i. Pasal 28I ayat (1) memuat hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pasal 28I ayat (2), setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 28I ayat (3), identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan per-

adaban. Pasal 28I ayat (4), perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (5), untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

j. Pasal 28J ayat (1), setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J ayat (2), dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak Asasi Manusia dan Kependudukan

Hak kependudukan termasuk cakupan hak asasi manusia. Pemerintahan dibentuk untuk memenuhi dan melindungi hak kependudukan. Seperti hak asasi lainnya, hak kependudukan tidak boleh menuntut adanya kewajiban penduduk dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti menjadikan penduduk sebagai komoditas untuk memperoleh sumber daya atau pendapatan daerah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban memenuhi hak setiap penduduk sebagai hak positif. Hak yang tercakup di sini berkaitan dengan hak sipil dan politik, hak ekonomi, serta sosial dan kebudayaan. Layanan kependudukan termasuk kategori *civil service*, artinya hak tersebut wajib dipenuhi dan dilindungi pemerintah tanpa syarat, demi kepentingan penduduk.

Penduduk memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi diperjuangkan baik secara internal maupun eksternal. Aturan tersebut diberlakukan kepada semua rakyat. Secara internal dapat dikatakan bahwa rakyat yang berdaulat berhak menentukan nasib sendiri, seperti hak memilih bentuk pemerintahan serta menentukan kebijakan sosial ekonomi dan budaya negara. Ada dua gagasan politis yang termaktub di dalamnya. *Pertama*, pilihan atas lembaga dan penguasa politik dalam negeri harus bebas campur tangan pihak luar. *Kedua*, pilihan tersebut hendaknya bersih dari berbagai pengaruh penguasanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2).

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah (Pasal 8). Secara eksternal, penentuan nasib sendiri memuat tanggung jawab terhadap wilayah yang bergantung padanya. Artinya, negara berlaku adil negara terhadap penduduk di wilayah pemerintahanya.

Sumber: dokumen penerbit; pengolah gambar: Doly Eny Khalifah

▲ **Gambar 5.5**
Tidak seorang pun boleh mengambil atau melanggar hak asasi manusia

6 Dokumen Kependudukan sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dokumen kependudukan termasuk cakupan hak asasi manusia. Pemerintahan dibentuk dan ditegakkan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak kependudukan. Seperti hak asasi lainnya, hak memperoleh layanan kependudukan tidak boleh dikaitkan (digantungkan) pada kewajiban. Sebagai contoh, seseorang harus membayar pajak dahulu baru diproses KTP-nya. Layanan kependudukan termasuk dalam kategori civil service*, wajib dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah secara cuma-cuma, diminta ataupun tidak diminta oleh penduduk yang bersangkutan (Ndraha; 2003: 27).*

Pelayanan *Civil*

Pelayanan kependudukan termasuk pelayanan *civil* yang merupakan monopoli pemerintah, berbeda dengan penyedia jasa publik yang selain dilakukan oleh pemerintah juga dapat dilakukan oleh badan-badan swasta dengan pengaturan dan pengawasan pemerintah.

Untuk menjelaskan perbedaan antara *civil service* dan *public service,* Ndraha (2003: xxviii) mengatakan:

"Jika pada jasa publik berlaku semboyan "no money no service," dalam konteks "service better, cost less," tarif serendah mungkin dengan kualitas layanan setinggi mungkin, hak terkait dengan kewajiban maka pada pelayanan civil*, kedua hal itu terpisah. Setiap manusia baik warga negara sendiri maupun warga negara asing, berhak atas layanan* civil *tanpa dibebani atau tanpa dikaitkan dengan suatu kewajiban apa pun. Oleh karena itu layanan* civil *disebut "no price".*

Manusia diakui sebagai jiwa (Pasal 26 UUD 1945) termasuk dalam daftar layanan *civil*. Selain itu, manusia memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum (keadilan) sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan layanan *civil* adalah hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang lepas dari suatu kewajiban. Bayi dalam kandungan wajib dilindungi oleh pemerintah walaupun sang bayi tidak (belum) dapat dibebani kewajiban tertentu. Tatkala ia lahir, pemerintah wajib mengakui kehadirannya melalui pemberian akta kelahiran (tanpa diminta dan seharusnya tanpa dibayar) oleh pihak yang bersangkutan. Layanan *civil* tidak diperjualbelikan (diperdagangkan) di pasar, penyediaannya dimonopoli dan merupakan kewajiban pemerintah.

Sumber: *http://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/23/berita/714291jpg*, diunduh 15 Februari 2016

▲ **Gambar 6.1**
Pelayanan kependudukan tidak dipungut biaya

Fungsi Pelayanan oleh Pemerintah

Dilihat dari sisi pemerintahan, pelayanan adalah proses kegiatan memenuhi kebutuhan orang lain baik yang sifatnya hak maupun kewajiban karena adanya peraturan pemerintah, wujudnya dapat berupa jasa maupun layanan (Djaenuri; 1997: 115). Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah modern saat ini dapat dikaitkan dengan tujuan pembentukan pemerintah itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasyid (1977: 11) bahwa:

"Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama".

Sejalan dengan pendapat tersebut, Rousseau (1986: 59) tentang teori *social contract*, menyatakan "untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat seolah-olah telah menjadi suatu persetujuan antara pemerintah dan masyarakat bahwa masyarakat telah menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah untuk diatur dan dilayani". Berdasarkan pendapat tersebut, sudah menjadi kewajiban dari setiap aparat pemerintahan untuk memiliki komitmen pengabdian yang tinggi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan semakin berkembang seiring munculnya paham atau pandangan tentang filsafat negara. Hal ini diungkapkan oleh Prawirohardjo (1979: 8) bahwa:

"Semenjak dilaksanakannya cita-cita negara kesejahteraan maka pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap interaksi kekuatan-kekuatan kemasyarakatan, dengan tujuan agar setiap warga dapat terjamin kepastian hidup minimalnya. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur, fungsi awal dari pemerintahan yang bersifat represif (polisi dan peradilan), kemudian bertambah dengan fungsi-fungsi lain yang bersifat melayani".

Dalam melayani masyarakat aparat pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan seperti yang dikemukakan oleh Fernanda (1998: 5) sebagai berikut.

1. Kedekatan dengan masyarakat yang dilayani.
2. Mendengarkan tuntutan dan harapan masyarakat.
3. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
4. Memandang dan mempersepsikan layanan umum berdasarkan pandangan masyarakat.
5. Selalu tanggap atas keluhan, pandangan, dan saran-saran dari masyarakat.
6. Bersifat terbuka kepada masyarakat.
7. Selalu meningkatkan mutu pelayanan.
8. Menempatkan masyarakat sebagai pengendali mutu.

Sumber: *http://dispenduk.jemberkab.go.id/wp-content/uploads/2016/01/IMG_1185.jpg*, diunduh 15 Februari 2016

▲ **Gambar 6.2**
Dalam melayani masyarakat aparat pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan

Ciri Pelayanan Administrasi Negara

Menurut Thoha (1986: 43–47), ciri pelayanan administrasi negara sebagai berikut.

1. Bersifat lebih urgen. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat.
2. Bersifat monopoli atau semimonopoli. Dalam hal ini bentuk pelayanan yang diberikan tidak dapat dibagi pada organisasi-organisasi lain. Contoh pelayanan yang bersifat monopoli ialah pelayanan pertahanan dan keamanan dan kehakiman, sedangkan yang bersifat semimonopoli ialah bidang pendidikan, kesehatan, dan perhubungan.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, relatif berdasarkan undang-undang atau peraturan.
4. Pelayanan yang diberikan kepada warga masyarakat tidak dipengaruhi atau dikendalikan harga pasar.
5. Kegiatan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai lahir sampai meninggal dunia, orang tidak dapat melepaskan diri dari sentuhan administrasi negara.

6. Memerlukan adanya kepatuhan. Dalam hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundang-undangan yang telah ditetapkan.
7. Mempunyai prioritas karena banyak kegiatan yang dapat dilakukan.
8. Mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Lingkungan kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara di darat, laut, dan udara.
9. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.
10. Pelaksanaan administrasi negara sangat sulit diukur karena sebagian kegiatannya bersifat politis.

Pelayanan pemerintah kepada masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hidup atas produk-produk tertentu. Produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat berkisar pada barang (barang modal dan barang pakai) sampai pada jasa (jasa pasar dan jasa publik) dan layanan *civil*.

Dalam ilmu pemerintahan, kebutuhan istimewa manusia disebut jasa publik dan layanan *civil*. Keduanya dapat disebut layanan. Layanan adalah proses, *output*, produk, hasil, dan pelayanan pemerintahan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pelayanan dengan prosedur, kualitas, dan tarif yang dikendalikan oleh pemerintah, berdasarkan semboyan *the better*, *the cheaper*, dan *the faster*, (berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945).
2. Pelayanan *"no price"* yang merupakan kewajiban pemerintah.

Sumber: *http://www.seputarjabar.com/2016/04/pemkab-purwakarta-raih-penghargaan.html*, diunduh 17 Februari 2016

◀ **Gambar 6.3**
Rapat koordinasi nasional kependudukan dan pencatatan sipil diperlukan dalam upaya penerbitan identitas penduduk secara nasional

7 Hak Kebebasan Beragama

Seluruh penduduk Indonesia memiliki kebebasan beragama. Kebebasan beragama penduduk Indonesia memperoleh jaminan hukum yang kuat dan mendapat jaminan dalam UUD 1945. Hak dan kebebasan beragama serta berkeyakinan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan inti. Oleh karena itu, hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat non-derogable rights *yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

Kebebasan Beragama Menurut UUD 1945

UUD 1945 mengatur secara terperinci mengenai kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Keyakinan terhadap suatu agama dan keyakinan atas perintah agama yang harus dilaksanakan juga mendapatkan jaminan. Pasal 28E ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan, hak beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945).

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 28I ayat (4) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi, memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

Prinsip Kebebasan Beragama

Beragama dapat dimaknai sebagai upaya menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut merupakan jalan paling benar. Oleh karena bersumber dari keyakinan diri, aspek paling menentukan dalam kehidupan keberagamaan seseorang adalah hati nurani.

Agama merupakan urusan paling pribadi. Seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Keberagamaan seseorang menjadi tidak bermakna jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri.

Beragama merupakan hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Konsekuensinya, siapa pun harus menghormati, menghargai, dan tidak melanggar hak orang lain dalam beragama. Bahkan, negara tidak memiliki otoritas menentukan agama yang paling benar dan salah. Dalam konteks keindonesiaan, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat.

Agama: Antara Wilayah Pribadi, Masyarakat, dan Negara

Beragama secara mendasar merupakan wilayah pribadi setiap manusia. Meskipun demikian, agama juga menjadi wilayah masyarakat karena agama tidak hanya mengajarkan kehidupan pribadi manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan bermasyarakat. Mengingat kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi, dalam hal tertentu kehidupan beragama menjadi wilayah negara.

Pada posisi ini terdapat pembeda yang dapat dijadikan pegangan sehingga peran negara tidak terlalu jauh memasuki urusan individu, serta tidak memasuki ranah masyarakat. Jika negara telah memasuki urusan individu, hakikat beragama sebagai wujud keyakinan hati nurani dan kepercayaan individual akan hilang. Di sisi lain, jika negara terlalu jauh memasuki wilayah masyarakat, negara dapat tergelincir menjadi alat mayoritas yang menindas minoritas.

Sumber: dokumen penerbit; pengolah gambar: Doly Eny Khalifah

◀ **Gambar 7.1**
Pemerintah Indonesia mengakui enam agama dan menjamin kebebasan beribadah tiap-tiap umat beragama

8 Hak Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat

Sejauh ini demokrasi merupakan sistem terbaik yang dikenal manusia (Basyaib; 2006: 173). Tak heran, pada zaman modern hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia menyatakan diri sebagai negara bersistem demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan paham kenegaraan yang pengaturannya dituangkan dalam UUD 1945. Adanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan ciri pelaksanaan sistem demokrasi dalam suatu negara.

Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat Menurut UUD 1945

Pada mulanya, prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (prareformasi) yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Pasal ini belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung, hanya menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang.

Melalui perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional secara tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Dengan demikian, UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Kebebasan tersebut tidak hanya bagi setiap penduduk Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang termasuk orang asing yang berada di Indonesia.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Endar Wismulyani

▲ **Gambar 8.1**
Kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh UUD 1945

Hak Berserikat dan Berkumpul Secara Damai

Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh hukum dan konstitusi. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut harus bertujuan dan berlangsung secara damai. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang tidak dilakukan secara damai dan melanggar hak serta kebebasan orang lain, akan menimbulkan potensi pelanggaran hukum dan konstitusi serta bertentangan dengan demokrasi.

Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dimaknai sebagai penyampaian pendapat di hadapan banyak orang, termasuk di tempat yang dapat didatangi dan dilihat setiap orang. Meskipun setiap orang memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum, pendapat tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab. Artinya, pendapat yang disampaikan harus memiliki dasar yang kuat. Adapun bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum sebagai berikut.

1. Unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
2. Pawai, yaitu cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat umum, yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas, yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Dalam pelaksanaannya, setiap penduduk Indonesia memiliki hak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Meskipun demikian, penduduk yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya

▲ **Gambar 8.2**
Setiap orang memiliki hak mengemukakan pendapat tetapi harus mampu mempertanggungjawabkannya

Dalam proses penyampaian pendapat di muka umum, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. melindungi hak asasi manusia;
2. menghargai asas legalitas atau kepastian hukum;
3. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; serta
4. melaksanakan pengamanan.

Peran aparatur negara dalam proses penyampaian pendapat di muka umum sangat diperlukan. Hal ini disebabkan banyak kasus di lapangan menunjukkan terjadinya tindak anarkis dalam proses penyampaian pendapat terutama berupa aksi demonstrasi.

Prosedur Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Penyampaian pendapat di muka umum harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian secara tertulis yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok (setiap 100 orang peserta 1–5 orang penanggung jawab). Pemberitahuan tersebut disampaikan setidaknya tiga hari sebelum pelaksanaan. Adapun isi surat pemberitahuan ini memuat aspek-aspek berikut.

1. Maksud dan tujuan.
2. Tempat, lokasi, dan rute.
3. Waktu dan lama.
4. Bentuk.
5. Penanggung jawab.
6. Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan.
7. Alat peraga yang digunakan.
8. Jumlah peserta.

Sumber: *http://www.rmolsumsel.com/images/berita/normal/150012_06220908072014_DANIEL.jpg*, diunduh 12 Februari 2016

▲ **Gambar 8.3**
Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian

Sumber: *https://imakahi.files.wordpress.com/2009/05/orasi-imron-ketua-bem-fkh-ugm-08-09.jpg,* diunduh 14 Desember 2015

▲ **Gambar 8.4**
Kebebasan berpendapat di muka umum dijamin oleh UUD 1945

Surat pemberitahuan ini selanjutnya diberikan kepada Polri dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Apabila dalam lingkup satu kecamatan diberitahukan dan ditujukan kepada polsek.
2. Apabila dalam lingkup dua kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kota, diberitahukan dan ditujukan kepada polres.
3. Apabila dalam lingkup dua kabupaten/kota atau lebih, diberitahukan dan ditujukan kepada polda.
4. Apabila dalam lingkup dua provinsi atau lebih diberitahukan dan ditujukan kepada Mabes Polri.

Pihak kepolisian selanjutnya wajib memberikan surat tanda terima dengan segera, kemudian berkoordinasi dengan pihak penanggung jawab serta berkoordinasi dengan lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat, sekaligus mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan sebelumnya. Apabila peserta melakukan pelanggaran hukum, pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus bagi penanggung jawab yang melakukan tindak pidana, pihak yang bersangkutan dipidana dengan tambahan 1/3 dari pidana pokok.

9 Hak Mendapat Status Kewarganegaraan

Tidak semua orang yang tinggal dan menetap di Indonesia adalah warga negara Indonesia karena ada pula warga negara lain. Menjadi warga negara berarti memiliki ikatan dengan suatu negara. Warga negara Indonesia adalah seseorang yang memiliki ikatan secara hukum dengan negara Indonesia. Setiap orang yang mengaku warga negara Indonesia (WNI) harus mampu menunjukkan bukti status kewarganegaraannya. Jika ia sudah mempunyai akta kelahiran WNI, KTP WNI, ataupun paspor Indonesia, berarti ia sudah diakui secara sah sebagai warga negara Indonesia.

Status Kewarganegaraan Menurut UUD 1945

Berdasarkan Pasal 28D ayat (4) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan penduduk Indonesia membawa konsekuensi adanya perbedaan hak dan kewajiban bagi penduduk Indonesia yang berbeda kewarganegaraan. Misalnya, hanya mereka yang berstatus warga negaralah yang diperbolehkan ikut serta dalam pemilihan umum. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Orang bangsa lain yang dimaksud adalah keturunan bangsa asing yang telah menjadi penduduk Indonesia. Mereka dapat menjadi warga negara Indonesia melalui undang-undang.

Sumber: *http://jogjapos.com/wp-content/uploads/2015/09/Nikah-masal-di-Tugu-Jogja.-Foto-Antara.jpg*, diunduh 14 Februari 2016

▲ **Gambar 9.1**
Warga negara asing dapat menjadi warga negara Indonesia setelah disahkan melalui undang-undang

Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan merupakan dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari negara tertentu. Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas berikut.

1. Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
2. Asas *ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur undang-undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara yang menerapkan asas *ius soli* dan *ius sanguinis*, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan penduduk seperti berikut.

1. *Apatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas *ius soli* lahir di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*. Orang tersebut tidak menjadi warga negara A dan tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian, orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
2. *Bipatride*, yaitu adanya penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A yang menganut asas *ius soli*. Oleh karena ia keturunan bangsa B, ia dianggap warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap ia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

Sumber: dokumen penerbit, pengolah gambar : Suryono Wijaya

▲ **Gambar 9.2**
Kepemilikan paspor Republik Indonesia menjadi salah satu bukti kewarganegaraan Indonesia

Penentuan Status Kewarganegaraan

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua *stelsel* berikut.

1. *Stelsel aktif*, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa).
2. *Stelsel pasif*, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa).

Berkaitan dengan kedua *stelsel* tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai dua hak berikut.

1. Hak opsi, yaitu hak memilih suatu kewarganegaraan (dalam *stelsel aktif*).
2. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (*stelsel pasif*).

Sumber: dokumen penerbit, pengolah gambar : Muhammad Sidik Risqi

▲ **Gambar 9.3**
Kepemilikan KTP Republik Indonesia menjadi salah satu bukti kewarganegaraan Indonesia

Sumber: *https://blueskyandus.files.wordpress.com/2016/01/img_5554.jpeg*, diunduh 14 Februari 2016

Gambar 9.4
Warga negara asing dapat menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi

Cara Memperoleh Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan dapat ditentukan atau diperoleh atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi (pewarganegaraan). Pada cara pertama, status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, terutama yang menganut prinsip *ius soli* yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya.

Pada cara kedua, status kewarganegaraan ditentukan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi). Melalui proses pewarganegaraan, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya, pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan status yang bersangkutan menjadi warga negara yang sah.

Syarat Permohonan Pewarganegaraan

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan berikut.

1. Telah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Hilangnya Status Kewarganegaraan Republik Indonesia

Warga Negara Indonesia dapat kehilangan status kewarganegaraannya jika warga negara yang bersangkutan melakukan tindakan seperti berikut.

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan sudah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
5. Secara sukarela masuk dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir. Setiap lima tahun berikutnya pihak yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia.

Status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang bisa hilang karena faktor tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang masih berstatus sebagai warga negara Indonesia sepatutnya bisa menjaga identitas kewarganegaraan dengan sebaiknya-baiknya. Hak atas kewarganegaraan yang telah diperoleh juga harus diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga identitas nasional bangsa serta menjaga nama baik bangsa di mata dunia. Kewajiban lain yang harus ditunaikan adalah menghormati dan menghargai kewarganegaraan orang lain agar tercipta kedamaian dan terjalin kerja sama menguntungkan antartiap-tiap pihak.

Sumber: *http://www.timlo.net/wp-content/uploads/2015/03/Kristania-Virginia-Besouw1.jpg*, diunduh 15 Februari 2016

Gambar 9.5
Seorang penduduk Indonesia yang masuk dinas tentara asing dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia

10 Hak Perlindungan dan Penegakan Hukum bagi Penduduk Indonesia

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Dalam ilmu hukum perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Lantas, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Perlindungan hukum dapat dimaknai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik bersifat preventif maupun represif serta tertulis maupun tidak tertulis.

Perbedaan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum kepada warganya agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi sesuai peraturan. Contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Sementara itu, penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Contoh penegakan hukum adalah penangkapan pengedar narkotika dan pelaku tindak kejahatan.

Sumber: *http://www.polrescirebon.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_5264.jpg*, diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 10.1**
Penangkapan pelaku tindak kejahatan merupakan contoh penegakan hukum

Sumber: *http://www.kpa.or.id/news/wp-content/uploads/2015/04/hukum-perdata.jpg,* diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 10.2**
Upaya penegakan hukum dilaksanakan melalui putusan pengadilan

Perlindungan dan Penegakan Hukum Menurut UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga negara, termasuk penduduk yang tidak mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Dengan demikian, hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan. Persamaan posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat.

Jaminan atas akses bantuan hukum juga secara eksplisit terdapat pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Ketentuan tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan "Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Secara substantif, hal tersebut dapat dimaknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum merupakan perintah tegas dalam konstitusi.

Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum juga dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Selain itu, pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Adapun upaya penegakan hukum terdapat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."

11 Hak Memperoleh Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian dari upaya memampukan setiap insan guna mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. UUD 1945 menegaskan hanya ada satu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional tersebut diperlukan agar bangsa Indonesia yang majemuk dapat terus mengembangkan persatuan kebangsaan yang menghormati kemajemukan dan kesetaraan.

Hak Mendapat Pendidikan Menurut UUD 1945

Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 pada Bab XA tentang hak asasi manusia. Hak ini juga merupakan salah satu hak dasar warga negara (*citizen's right*) yang termuat pada Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan. Ketentuan mengenai hak mendapat pendidikan terdapat pada pasal-pasal berikut.

1. Pasal 28C ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
2. Pasal 31 ayat (1) menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
3. Pasal 31 ayat (2) menyatakan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
4. Pasal 31 ayat (3) menyatakan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang."

Jika ketentuan UUD 1945 tersebut dicermati, mengikuti pendidikan dapat dikategorikan sebagai hak asasi setiap orang. Dengan demikian, penduduk Indonesia memiliki hak dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Oleh karena itu, tindakan menghalangi dan atau melarang anak Indonesia sekolah

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Endar Wismulyani

▲ **Gambar 11.1**
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan bermutu

merupakan perbuatan melanggar hukum tertinggi (UUD 1945). Sejalan dengan ketentuan tersebut, UUD 1945 mewajibkan pemerintah membiayai kegiatan pendidikan, yaitu sedikitnya 20% dari APBN dan APBD provinsi, serta kabupaten/kota (Pasal 31 ayat (4) UUD 1945).

Dalam semangat UUD 1945 pendidikan diarahkan bagi rakyat keseluruhan dengan perhatian utama pada rakyat yang tidak mampu. Tujuannya agar setiap penduduk Indonesia dapat mengembangkan diri sebaik-baiknya sehingga dapat berperan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan sejak Indonesia merdeka telah memberikan hasil mengagumkan. Meskipun demikian, dibandingkan negara-negara ASEAN, pendidikan Indonesia masih tergolong tertinggal. Kondisi tersebut tidak lepas dari banyaknya permasalahan pendidikan di Indonesia. Beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia sebagai berikut.

1. Belum terciptanya pemerataan kesempatan belajar (*equity*), banyak peserta didik putus sekolah, dan banyak lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
2. Mutu pendidikan di Indonesia relatif masih rendah, terutama berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan alam (IPA), matematika, dan bahasa Inggris.
3. Sistem pendidikan masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja sehingga muncul banyak pengangguran terdidik. Selain itu, perkembangan dunia usaha masih didominasi pengusaha besar yang jumlahnya terbatas dan sangat mengutamakan efisiensi (padat modal dan padat teknologi). Akibatnya, kebutuhan tenaga kerja jauh lebih kecil dibandingkan pertambahan jumlah lulusan lembaga pendidikan.

Sumber: *http://stat.ks.kidsklik.com/statics/files/2012/02/1329305585784173899.jpg*, diunduh 12 Februari 2016

▲ **Gambar 11.2**
Perjuangan pelajar di daerah terisolasi untuk memperoleh pendidikan dimulai sejak mereka berangkat sekolah

4. Muncul kecenderungan penurunan akhlak dan moral sehingga muncul fenomena kekerasan di dunia pendidikan seperti tawuran pelajar dan kenakalan remaja. Dalam hal ini pendidikan agama menjadi landasan penting dalam pembangunan akhlak dan moral serta budi pekerti luhur.
5. Keadaan geografis, demografis, sosio-ekonomi, dan besarnya jumlah penduduk yang tersebar di seluruh Indonesia menghambat terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan.

Solusi Pendidikan di Indonesia

Permasalahan pendidikan di Indonesia harus segera diatasi. Adapun solusi pemecahan masalah pendidikan di Indonesia secara garis besar sebagai berikut.

1. Pembangunan gedung sekolah dan atau ruangan belajar.
2. Penggunaan gedung sekolah untuk *double shift* (sistem bergantian pagi dan sore).
3. Penerapan program kejar paket A, paket B, dan paket C.
4. Pelaksanaan sistem belajar jarak jauh, misalnya melalui universitas terbuka.
5. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut.
6. Penyempurnaan kurikulum.
7. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan tenteram untuk belajar.
8. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket dan media pembelajaran.
9. Peningkatan administrasi manajemen khususnya mengenai anggaran pendidikan.

Iptek dan Pendidikan

Terdapat hubungan erat antara pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara tersistem dan terorganisasi mengenai alam semesta dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hubungan antara pendidikan dan iptek, misalnya suatu teknologi baru yang digunakan dalam proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru karena perubahan persyaratan kerja, dan mungkin pengurangan jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai pada berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal bisa memengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya, bahkan mungkin rumusan baru tujuan pendidikan, dan sarana penunjangnya seperti laboratorium.

12 Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Menurut UUD 1945

Hak memperoleh pelayanan kesehatan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Pasal 28H ayat (1) berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun Pasal 34 ayat (3) berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sumber: *https://kopicorner.wordpress.com/2013/12/08/pelayanan-kesehatan-yang-inklusif-bagi-setiap-warga-negara/*, diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 12.1**
Setiap penduduk Indonesia memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya

◀ **Gambar 12.2**
Setiap penduduk Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu

Tanggung Jawab Negara dalam Menyediakan Layanan Kesehatan

Penjabaran mengenai tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dijelaskan dalam Pasal 14–20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun tanggung jawab yang dimaksud sebagai berikut.

1. Tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat.
3. Tanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
4. Tanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Tanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
6. Tanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
7. Tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Jaminan Kesehatan Nasional

Setiap manusia mengalami perubahan, dari kecil, dewasa, tua, hingga renta. Itu pasti. Meskipun demikian, dalam kepastian itu, ada beberapa hal yang datang tidak terduga, misalnya sakit. Sakit bisa datang ketika manusia masih produktif, berpenghasilan cukup sehingga mampu menjangkau biaya pengobatan. Sakit juga bisa datang ketika manusia sudah tua dengan penghasilan mulai menurun atau menjadi tidak berpenghasilan karena sakit. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana cara mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau?

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan.

Usaha tersebut telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan di antaranya melalui PT Askes (persero) dan PT Jamsostek (persero) yang melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, dalam sistem jaminan sosial nasional pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Meskipun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi sehingga biaya kesehatan dan mutu pelayanan sulit terkendali.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menetapkan Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan presiden antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (*Roadmap* Jaminan Kesehatan Nasional).

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Muhammad Sidik Rizqi

▲ **Gambar 12.3**
Kartu BPJS Kesehatan

Sumber: *http://infografiskesehatan.blogspot.co.id/2015/03/manfaat-jaminan-kesehatan-nasional.html*, diunduh 12 Februari 2016

▲ **Gambar 12.4**
Poster sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

13 Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Dalam menghidupi sebuah keluarga seseorang membutuhkan pekerjaan. Setiap orang juga memiliki kebebasan memilih pekerjaan sesuai keahlian yang dimilikinya. Kebebasan dalam memilih pekerjaaan berkaitan dengan hak individu untuk mengembangkan daya kreativitasnya. Pekerjaan yang dipilih juga berkaitan dengan keinginan manusia menunjukkan eksistensi dan menjadi sarana aktualisasi diri.

Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan Layak Menurut UUD 1945

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak atas Pekerjaan Merupakan Bagian dari Hak Asasi Manusia

Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia karena faktor-faktor berikut.

1. Kerja melekat pada tubuh manusia.
2. Kerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri.
3. Hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak.
4. Hak atas pekerjaan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2).

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Muhammad Sidik Rizqi

▲ **Gambar 13.1**
Bekerja berkaitan dengan hak atas hidup layak

Macam-Macam Hak Pekerja

Penghargaan dan jaminan terhadap hak pekerja merupakan salah satu penerapan prinsip keadilan dalam usaha. Prinsip keadilan menuntut semua pekerja diperlakukan sesuai haknya masing-masing. Pengakuan, penghargaan, dan jaminan atas hak-hak pekerja dalam jangka panjang akan sangat menentukan sehat tidaknya kinerja suatu perusahaan. Ini disebabkan jaminan atas hak-hak pekerja pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif atas sikap, komitmen, loyalitas, produktivitas, dan kinerja setiap pekerja. Suka atau tidak suka, hal ini berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Secara umum ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin. Adapun macam-macam hak pekerja sebagai berikut.

1. Hak atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia karena beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut karena kerja melekat pada tubuh manusia sehingga tidak bisa dilepas dari tubuh manusia. Selain itu, kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia, sekaligus membangun hidup dan lingkungannya secara lebih manusiawi. Kerja juga berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup layak.

2. Hak atas Upah yang Adil

Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Hak atas upah yang adil ditegaskan dalam tiga aspek berikut.

a. Setiap pekerja berhak memperoleh upah dan menikmati hasil kerja.
b. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya. Dasar moralnya adalah prinsip keadilan komutatif, yaitu kesetaraan dan keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh pemilik perusahaan dan upah pekerja.
c. Pada prinsipnya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam soal pemberian upah kepada semua karyawan.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Muhammad Sidik Rizqi

▲ **Gambar 13.2**
Buruh berhak menerima upah layak

3. Hak untuk Berserikat dan Berkumpul

Pengusaha harus menjamin hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan anggota mereka. Dasar moral dari hak untuk berserikat dan berkumpul sebagai berikut.

a. Salah satu wujud utama dari hak atas kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia.
b. Pekerja dapat bersama-sama secara berkelompok memperjuangkan hak mereka yang lain khususnya hak atas upah yang adil.

4. Hak atas Perlindungan Keamanan dan Kesehatan

Dasar pengakuan hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah hak atas hidup. Hak ini merupakan salah satu bagian hak asasi manusia. Beberapa aspek berikut perlu dijamin perusahaan dalam kaitan dengan hak atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan.

a. Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan melalui program jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan di perusahaan.
b. Setiap pekerja berhak mengetahui kemungkinan risiko yang akan dihadapi dalam menjalankan pekerjaannya di bidang tertentu dalam perusahaan.
c. Setiap pekerja bebas memilih dan menerima pekerjaan dengan risiko yang sudah diketahuinya atau sebaliknya menolak.

5. Hak Diproses Hukum Secara Sah

Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu. Ia diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Dalam hal ini pekerja tersebut wajib mempertanggungjawabkan tindakannya.

Sumber: *http://www.greatmartabe.com/wp-content/uploads/2014/05/IMG_5780.jpg*, diunduh 15 Februari 2016

▲ **Gambar 13.3**
Pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keamanan dan keselamatan

6. Hak Diperlakukan Secara Sama

Semua pekerja pada prinsipnya harus diperlakukan secara sama. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan baik berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnik, maupun agama. Pekerja juga memiliki hak yang sama dalam bentuk perlakuan, gaji, dan peluang naik jabatan, pelatihan, atau pendidikan lebih lanjut.

7. Hak atas Kebebasan Suara Hati

Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia harus dibiarkan bebas mengikuti segala sesuatu yang menurut suara hatinya adalah hal baik.

Sumber: dokumen penerbit; pengolah gambar: Suryo Hartono

▲ **Gambar 13.4**
Setiap pekerja memiliki peluang yang sama untuk memperoleh jabatan lebih tinggi

Sumber: *http://beritafoto.net/foto_berita/36DSC_0883.jpg*, diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 13.5**
Para pekerja memiliki hak mengemukakan suara hati

14 Hak Hidup dan Mempertahankan Kehidupan

Hak asasi manusia berkaitan dengan hak hidup manusia sebagai hak mendasar. Hak untuk hidup bukan pemberian penguasa negara ataupun manusia lainnya. Manusia tidak dapat menciptakan hidup meskipun melalui rekayasa teknologi kedokteran. Tuhan yang memiliki kekuasaan atas hidup manusia. Oleh karena itu, dalam prinsip hak-hak asasi manusia, hak untuk hidup dikategorikan hak yang tidak terenggutkan (non-derogable right) *dan tidak boleh dicabut dalam keadaan apa pun. Pencabutan hak ini tidak diperkenankan dalam semua keadaan, baik perang maupun keadaan damai.*

Hak untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupan Menurut UUD 1945

Hak hidup merupakan hak mendasar bagi setiap manusia. Segala hak dan kebebasan hanya bisa dinikmati jika manusia dalam keadaan hidup. Tidak mengherankan, hak ini dicantumkan dalam Bab XA UUD 1945 yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Disebutkan dalam Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Pasal 28I ayat (1) juga ditegaskan bahwa hak untuk hidup adalah satu dari tujuh hak asasi manusia yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Makna Hak untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupan

Pengakuan hak untuk hidup menempati kedudukan sentral dalam seluruh peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam hal ini, pemerintahan wajib melindungi warga negara dari kesewenangan kekuasaan serta melindungi warga dan hak miliknya dari kesewenangan sesama warga. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengakuan atas hak hidup dan mempertahankan kehidupan.

Hak untuk hidup juga berhubungan langsung dengan masalah aborsi, hukuman mati, eutanasia, membela diri, pembunuhan, dan perang. Oleh karena adanya pengakuan hak hidup, termasuk hak untuk hidup dan berkembang sehingga aborsi pada dasarnya tidak diizinkan. Hanya dalam keadaan sangat membahayakan nyawa sang ibu (berdasarkan kesimpulan ahli yang kompeten), aborsi dapat dilakukan.

Seseorang berhak membela diri untuk mempertahankan kehidupannya bila kehidupannya terancam. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia paling fatal. Bagaimana

▼ **Gambar 14.1**
Setiap penduduk Indonesia berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Sumber: *http://www.bijaks.net/uploads/2015/03/kemiskinan.jpg*, diunduh 12 Desember 2015

dengan penerapan hukuman mati? Jika merujuk pada pengakuan hak atas hidup, hukuman mati dalam sistem hukum seharusnya tidak diberlakukan. Demikian pula dengan meminta diakhiri atau mengakhiri hidup (eutanasia). Sebagai contoh karena menderita penyakit yang tidak akan tersembuhkan atau sekarat, seseorang meminta dilaksanakan eutanasia. Hal ini juga tidak dapat diizinkan. Meskipun demikian, dalam hal atau keadaan sangat luar biasa, misalnya demi kepentingan hidup ibunya (dalam kasus aborsi) atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, tindakan aborsi atau pidana mati, dapat diizinkan. Hanya pada dua hal itulah hak untuk hidup dibatasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu seperti pidana mati, hak untuk hidup dapat dibatasi.

Sumber: *http://www.acehonline.info/image/hukuman_mati.jpg*, diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 14.2**
Hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup, tetapi untuk kasus pelanggaran pidana berat sesuai keputusan pengadilan, hak untuk hidup dapat dibatasi

15 Hak Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi

Komunikasi merupakan cara dalam bersosialisasi. Dalam komunikasi, setiap orang dapat saling bertukar informasi, baik dalam bentuk pendapat, nasihat, maupun kritikan. Mengingat hal tersebut kita tahu betapa pentingnya komunikasi bagi kehidupan manusia. Sementara itu, informasi merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan. Informasi dapat berupa data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang memiliki makna penting bagi pengguna serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan informasi bagi kehidupan manusia sehingga kedua aspek tersebut menjadi bagian dari hak asasi manusia.

Hak untuk Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi Menurut UUD 1945

Pada zaman modern seperti saat ini, informasi yang akurat, cepat, efektif, dan efisien menjadi kebutuhan masyarakat. Ada informasi yang sangat penting, informasi yang hanya untuk kalangan tertentu, sampai informasi yang bisa dikategorikan 'kurang berguna' sekalipun. Hidup tanpa berkomunikasi dan mengetahui informasi, seperti hidup tanpa arah dan tujuan.

Pasal 28F UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Berdasarkan instrumen HAM, pengurangan hak tersebut dibolehkan sepanjang diatur oleh hukum, dilakukan demi kepentingan dan tujuan objektif yang sah, serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Macam-Macam Hak Berkaitan dengan Komunikasi dan Informasi

Setiap penduduk berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, terutama informasi publik. Dalam hal ini penduduk berhak mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Setiap penduduk juga berhak mengetahui alasan pengambilan suatu keputusan publik. Secara lebih terperinci, berikut beberapa hak penduduk Indonesia berkaitan dengan komunikasi dan informasi.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya

▲ **Gambar 15.1**
Setiap penduduk Indonesia berhak menjalin komunikasi

1. **Memperoleh Informasi serta Melihat dan Mengetahui Informasi Publik**

Untuk memperoleh informasi publik masyarakat dapat mengakses langsung informasi yang disediakan oleh badan publik, mengajukan permintaan informasi kepada badan publik atau menerima informasi yang wajib diumumkan badan publik. Terkadang seseorang hanya ingin melihat atau mengetahui informasi publik yang dikelola oleh suatu badan publik tanpa bermaksud memiliki dokumennya. Dalam hal demikian, pejabat publik wajib memberikan izin kepada orang tersebut untuk melihat dan mengetahui informasi yang dimaksud.

2. **Menghadiri Pertemuan Publik yang Terbuka untuk Umum**

Informasi publik dapat berupa informasi lisan yang disampaikan secara langsung pada pertemuan-pertemuan publik. Oleh karena itu, setiap orang berhak memperoleh informasi yang muncul dalam pertemuan-pertemuan publik dengan cara menghadirinya.

3. **Memperoleh Salinan Informasi Publik Melalui Permohonan**

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Terkadang dengan hak tersebut pejabat publik dapat membebankan biaya untuk menyalin dokumen kepada pemohon informasi. Meskipun demikian, biaya tersebut harus memenuhi prinsip undang-undang, yakni "ringan" dalam artian biaya dikenakan proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

4. **Menyebarluaskan Informasi Publik Sesuai Peraturan Perundang-undangan**

Setelah memperoleh informasi atau salinan informasi publik, setiap orang berhak menyebarluaskan informasi yang diperolehnya kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Ketentuan ini bertujuan memfasilitasi akses informasi secara lebih aktif bagi masyarakat.

5. **Mengajukan Permintaan Informasi (Secara Tertulis atau Tidak Tertulis)**

Setiap orang berhak mengajukan permintaan informasi publik kepada badan publik disertai alasan dari permintaan informasi tersebut. Hal ini untuk mendukung agar pelayanan informasi dapat dilakukan secara tertib dan tercatat.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya

▲ **Gambar 15.2**
Setiap penduduk Indonesia berhak memperoleh informasi

16 Hak Bebas dari Perlakuan Diskriminasi

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan dan merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28I UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Hal tersebut berarti setiap orang tidak boleh mengalami perlakuan diskriminasi dalam bentuk apa pun dengan alasan apa pun. Perlakuan diskriminasi merupakan suatu pelanggaran HAM dan bertentangan dengan konsep HAM tentang persamaan dan keadilan. Oleh karena itu, diskriminasi merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan hukum.

Hak Bebas dari Perlakuan Diskriminasi Menurut UUD 1945

Diskriminasi merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Setiap penduduk Indonesia bebas dari perlakuan diskriminatif. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 28I ayat (2) mengenai hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Selain itu, dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung

Tindakan diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena faktor suku, antargolongan, jenis kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, serta kondisi fisik. Terdapat dua bentuk diskriminasi yaitu secara langsung dan tidak langsung.

1. Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin dan ras serta menghambat peluang yang sama.
2. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Endar Wismulyani

▲ **Gambar 16.1**
Anak-anak memiliki hak hidup, tumbuh, dan berkembang

Sumber: *http://pendam17cenderawasih.mil.id/wp-content/uploads/2015/07/photo_2015-07-21_15-36-12.jpg*, diunduh 16 Februari 2016

▲ **Gambar 16.2**
Setiap orang memiliki kedudukan sama dan sejajar

Menghargai Perbedaan di Tengah Keragaman

Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik berbeda, ada yang bertubuh besar, kecil, tinggi, pendek; ada pula yang berkulit hitam, putih, dan sawo matang. Selain perbedaan fisik, perbedaan sangat mudah kita jumpai di mana pun dan kapan pun, terutama di Indonesia.

Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa dengan adat budaya dan agama masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia disebut negara plural. Pluralisme di Indonesia jika tidak disikapi secara bijak berpotensi menimbulkan konflik. Beruntung bangsa Indonesia memiliki semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", yang artinya berbeda-beda, tetapi satu jua. Semboyan ini menjadi dasar interaksi antarpenduduk Indonesia.

Sikap menghargai perbedaan diperlukan dalam upaya menciptakan Indonesia tanpa diskriminasi. Menghargai perbedaan muncul dari kesadaran bahwa setiap individu dan kelompok yang tinggal di Indonesia memiliki kedudukan sama, sejajar, dan setara. Sikap menghargai perbedaan memunculkan kesadaran bahwa praktik diskriminasi bertentangan dengan nilai kesejajaran dan kesetaraan.

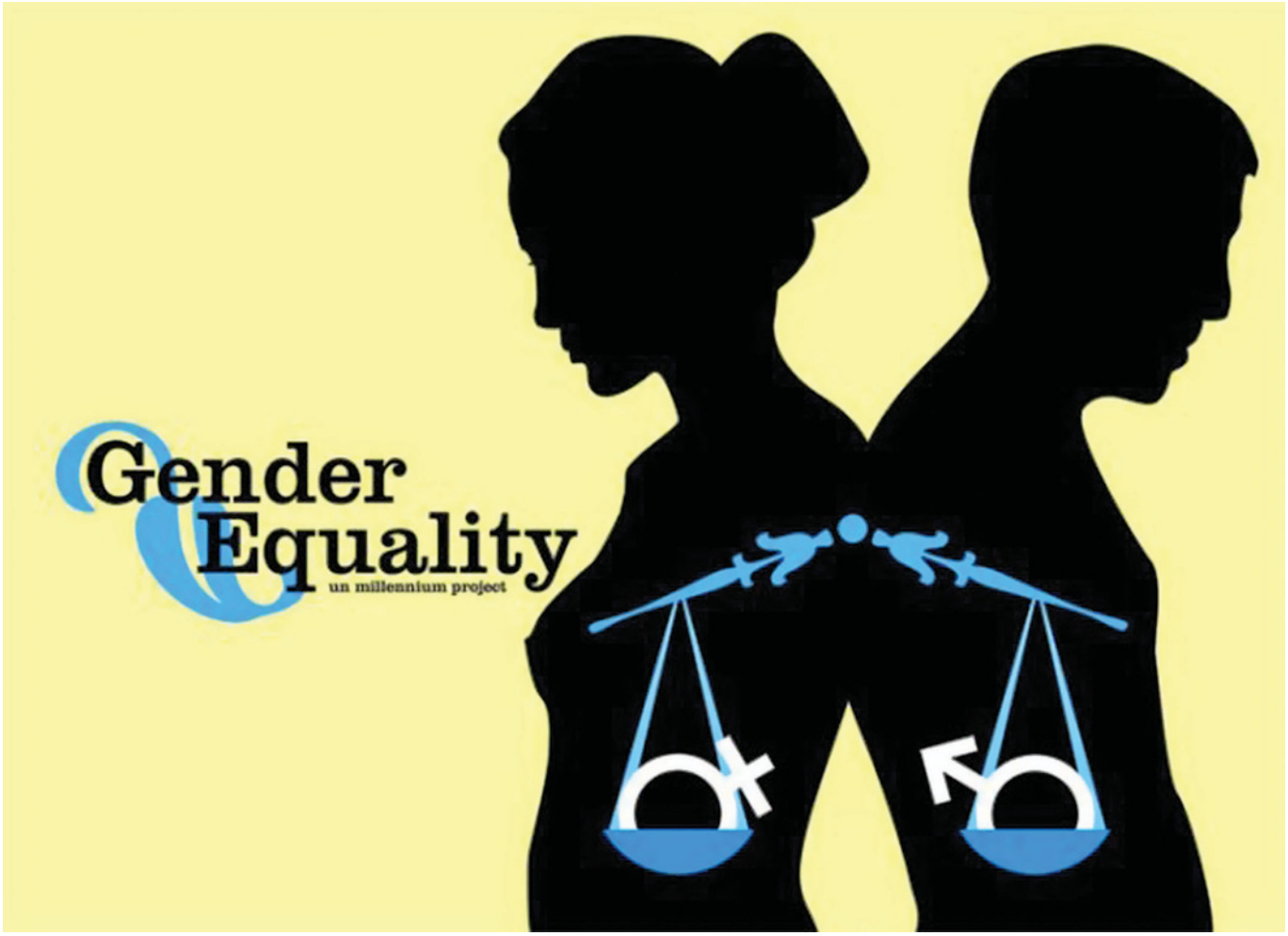
Sikap menghargai perbedaan harus dimulai dari diri sendiri selanjutnya diimplementasikan dalam lingkungan sekitar dan lingkungan yang lebih luas. Menghargai perbedaan ditunjukkan dengan menghargai pendapat dan memberi kebebasan beragama kepada orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, berbicara dengan sopan kepada siapa pun, serta mengembangkan sikap toleransi dan simpati.

Sikap menghargai perbedaan hendaknya tertanam dalam kepribadian penduduk Indonesia. Apabila sikap ini dibiasakan, niscaya kehidupan yang harmonis dan selaras akan terwujud. Pada akhirnya, tercipta kehidupan yang aman, tenteram, dan damai.

Mari Menunjukkan Sikap Antidiskriminasi

Praktik diskriminasi jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita perlu menunjukkan sikap antidiskriminasi. Bagaimana cara menunjukkan sikap antidiskriminasi?

Pertama, kita perlu meyakini bahwa perbedaan merupakan keniscayaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, Tuhan menciptakan perbedaan yang akan menjadi rahmat bagi setiap makhluk-Nya. *Kedua*, mencoba memecahkan masalah perbedaan secara bijak, saling menghargai, serta menghindari paksaan dan kekerasan. *Ketiga*, menyikapi perbedaan melalui keteladanan, bukan hanya untuk diri sendiri, namun teladan bagi orang lain. Khusus untuk para pemimpin, keteladanan itu akan menjadi pedoman bagi orang-orang yang dipimpin. Sesungguhnya keteladanan itu dibentuk dari diri sendiri dan keluarga, kemudian menyebar dalam kehidupan. *Keempat*, menghadapi perbedaan tidak cukup hanya dengan mendiamkan, tetapi perlu dimusyawarahkan. Sesuai nasihat John F. Kennedy, jika kita tidak bisa mengakhiri perbedaan, paling tidak kita dapat membantu dunia aman untuk keanekaragaman".



Sumber: *http://inspirasi.co/images/djawrld/1378993966.jpg*, diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 16.3**
Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan sama dan sejajar

Sumber: *http://inspirasi.co/images/djawrld/1378993966.jpg,* diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 16.4**
Gerakan menentang diskriminasi

Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi (ITD)

Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi atau Gerakan ITD adalah gerakan yang menginginkan terciptanya Indonesia bebas dari sikap, tindakan, dan perilaku yang bersifat diskriminatif. Gerakan ITD yang digagas Denny J.A., pakar survei dan konsultan politik, muncul dari kepribadiannya terhadap berbagai bentuk diskriminasi di Indonesia.

Gerakan ITD memungkinkan masyarakat sipil berperan dan berkontribusi dalam mengubah sikap dan perilaku intoleransi serta diskriminasi. Tak kalah penting, gerakan ini mampu mendorong pemerintah memperhatikan dan menjabarkan semangat toleransi dan antidiskriminasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kiprahnya, gerakan ITD berupaya mengintegrasikan karya-karya budaya seperti sastra, lukisan, musik, dan film, untuk menginformasikan kepada publik tentang fakta-fakta intoleransi dan diskriminasi di Indonesia. Target gerakan ini ialah menguatkan penghargaan publik terhadap keragaman Indonesia dan mendorong pemerintah agar meminimalisasi kebijakan publik yang bersifat diskriminatif. Dengan demikian, kelak lahir era Indonesia tanpa diskriminasi.

17 Hak Memperoleh Perlindungan dan Rasa Aman

Pada dasarnya hak memperoleh perlindungan dan rasa aman berkaitan dengan tidak adanya gangguan dan rasa takut dari pihak lain. Singkatnya, hak tersebut berkaitan dengan ketenteraman dan ketenangan yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia saat menjalani kehidupannya dalam masyarakat.

Hak Memperoleh Perlindungan Menurut UUD 1945

Dalam pasal 28G ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Makna pasal ini adalah setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari negara baik bagi diri sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang ia miliki. Setiap orang pun berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Sementara itu, orang yang melakukan kekerasan ataupun mencoba melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh negara.

Hak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Martabat, dan Hak Milik

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Ketentuan ini diperkuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan tersebut dalam bentuk ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan karena merugikan orang lain. Untuk perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga, terdapat seperangkat ketentuan tentang kejahatan terhadap nyawa, seperti pembunuhan (Pasal 338–349) dapat menjadi landasan hukum untuk memberikan perlindungan yang diharapkan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, aparat hukum memiliki tugas untuk memproses setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Sumber: *http://s20.postimg.org/sofrmtknh/simulasi2.jpg*, diunduh 14 Desember 2015

▲ **Gambar 17.1**
Salah satu upaya aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat

Hak atas Rasa Aman dan Tenteram

Kodrat manusia adalah harus hidup bersama-sama manusia lain karena ia mempunyai berbagai keperluan dasar yang hanya dapat dipenuhi apabila ia hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi benturan kepentingan antara satu individu dengan individu lain yang dapat berkembang menjadi konflik. Hal ini disebabkan sifat dasar manusia cenderung mementingkan diri sendiri dan ingin berkuasa. Oleh karena itu, sering muncul tindak sewenang-wenang pihak yang merasa kuat dan berkuasa terhadap pihak lain yang lemah. Untuk mencapai keinginannya, pihak yang kuat menggunakan berbagai cara, misalnya mengancam sehingga pihak yang lemah menjadi ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Dalam kondisi ini tentunya tidak ada rasa aman dan tenteram pada diri pihak yang lemah. Akibatnya, pihak yang lemah melakukan sesuatu dalam keadaan ketakutan, bahkan adakalanya mereka berbuat sesuatu tidak sesuai hati nuraninya.

Sebagai jaminan pelaksanaan pasal 28G ayat (2) UUD 1945, KUHP telah memuat sejumlah pasal yang melarang dan mengancam dengan sanksi hukuman penjara bila seseorang mengancam orang lain untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang memaksa orang lain tidak memberikan kesaksian yang sebenarnya. Dalam contoh ini sudah jelas bahwa korban adalah orang yang dipaksa tersebut.

Sumber: *http://www.merahbirunews.com/wp-content/uploads/2014/09/Persapan-Aparat-Keamanan-Menghadapi-Aksi-Unjuk-Rasa-di-Halaman-DPRD-Tarakan-RUN.jpg*, diunduh 14 Desember 2015

▲ **Gambar 17.2**
Aparat keamanan berkewajiban memberi perlindungan kepada masyarakat luas demi terciptanya ketertiban

18 Hak Bebas dari Penyiksaan

Bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia kapan pun, di mana pun, serta dalam kondisi apa pun. Bahkan, ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana atau kejahatan lainnya, hak untuk bebas dari penyiksaan tetap melekat. Penyelenggara negara wajib melindungi rakyat dari segala bentuk penyiksaan.

Hak Bebas dari Penyiksaan Menurut UUD 1945

Pasal 28G ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Makna pasal ini adalah setiap penduduk berhak bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia. Untuk melindungi warganya, negara membentuk lembaga di bidang hukum dengan tujuan mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan dalam masyarakat. Setiap warga negara pun berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Selain itu, dalam pasal 28I ayat (1) disebutkan adanya hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Penyiksaan sebagai Pelanggaran HAM

Penyiksaan merupakan istilah yang merujuk pada penciptaan rasa sakit untuk menghancurkan kekerasan hati korban. Penyiksaan mengarah pada segala tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik fisik maupun psikologis. Penyiksaan dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang dengan tujuan intimidasi, balas dendam, eksploitasi, hukuman, sadisme, pemaksaan informasi, dan mendapatkan pengakuan palsu untuk propaganda atau tujuan politik.

Sumber: dokumen penerbit, pengolah gambar : Muhammad Sidik Risqi

▼ **Gambar 18.1**
Penyiksaan mengarah pada segala tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik fisik maupun psikologis

Nilai universal atas hak bebas dari penyiksaan secara formal telah diakui dalam bentuk konvensi internasional. Konvensi bertajuk *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* itu diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai instrumen internasional hak asasi manusia (HAM) pada tahun 1984 dan berlaku efektif sejak tanggal 26 Juni 1987. Penetapan tanggal 26 Juni sebagai hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan atau hari Antipenyiksaan telah memperkuat promosi gerakan antipenyiksaan secara massal dan berkesinambungan.

Praktik Penyiksaan

Pada abad XVIII di daratan Eropa, penyiksaan merupakan metode yang sah untuk memperoleh kebenaran atas seseorang yang dituduh melakukan kesalahan. Jauh sebelum itu, penyiksaan juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama pada era perbudakan. Dengan penyiksaan seseorang akan mengakui hal-hal yang "sesungguhnya" dilakukan.

Hingga saat ini praktik penyiksaan masih terjadi, terutama menimpa mereka yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan, tersangka, dan terdakwa dalam suatu kasus pidana. Bahkan, praktik penyiksaan telah menyusup ke wilayah privat, seperti rumah tangga. Penyiksaan dalam keluarga biasa diistilahkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Penyiksaan mewujud dalam banyak bentuk, misalnya secara fisik, psikis, jerat perundang-undangan yang diskriminatif, dan penghilangan hak-hak kemerdekaan seseorang. Penyiksaan dapat menyebabkan objeknya menjadi "sakit", teraniaya, terhina, dan hilang martabatnya.

Penentangan terhadap Bentuk-Bentuk Penyiksaan

Kesadaran kemanusiaan yang berproses dalam kurun waktu panjang telah membuka wawasan bahwa penyiksaan merupakan tindakan tidak beradab. Tragedi kemanusiaan dalam Perang Dunia II telah menumbuhkan komitmen bangsa-bangsa dunia untuk merajut perdamaian antarkelompok, etnik, suku, dan bangsa. Perdamaian universal ini diyakini akan mampu menjadi gerakan efektif menentang segala bentuk penyiksaan. Negara yang tidak meleburkan diri dalam kesepakatan internasional untuk menentang praktik penyiksaan akan dikucilkan dari pergaulan internasional.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang konverensi Menentang Penyiksaaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia telah meratifikasi Konvensi Antipenyiksaan sebagai produk hukum Indonesia. Konsekuensi ratifikasi ini meniscayakan adanya penyesuaian-penyesuaian seluruh undang-undang yang diproduksi pemerintah Indonesia. Itu pun belum cukup. Ratifikasi juga melahirkan konsekuensi bagi negara untuk melindungi hak rakyat untuk bebas dari penyiksaan. Kegagalan negara dalam memproteksi warganya dari penyiksaan berarti negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, pembiaran yang dilakukan oleh negara atas suatu peristiwa yang mengakibatkan seseorang menjadi tersiksa juga merupakan pelanggaran HAM.

19 Hak Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat. Anggota masyarakat hukum adat menjalani kehidupannya menurut kodrat alam. Tidak seorang pun di antara para anggotanya mempunyai pikiran atau kecenderungan membubarkan ikatan yang telah tumbuh secara turun-temurun. Sementara itu, masyarakat hukum adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang khas.

Hak Masyarakat Hukum Adat Menurut UUD 1945

Terdapat beberapa istilah berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang sering diperdebatkan. Istilah-istilah tersebut antara lain masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan komunitas adat terpencil. Dalam istilah hukum yang lebih populer adalah masyarakat hukum adat.

UUD 1945 telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berawal dari bersatunya komunitas adat di seantero wilayah Nusantara. Komunitas tersebut telah melahirkan masyarakat hukum adat dengan hak yang dimilikinya. Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum NKRI terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era kolonial Belanda.

Setelah NKRI berdiri, pengakuan dan perlindungan diberikan oleh negara terhadap hak masyarakat hukum adat. Meskipun demikian, pelaksanaannya sering mengalami degradasi. Berbagai kebijakan pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor terpinggirkannya hak masyarakat hukum adat. Sebagai contoh kebijakan pemerintah yang memberi izin hak pengelolaan hutan kepada swasta mengakibatkan muncul penebangan hutan tanpa perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk generasi berikutnya. Masyarakat hukum adat dengan berbagai keterbatasannya pun tersingkir dari hutan. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik yang mengancam stabilitas keamanan nasional.

Sumber: *http://travelblog.ticktab.com/wp-content/uploads/2014/09/Pulau-Siberut-Suku-Mentawai.jpg,* diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 19.1**
Hak-hak masyarakat hukum adat mendapat perlindungan berdasarkan UUD 1945

Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam masyarakat hukum adat berlaku hukum adat yang mengatur pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian, penggembalaan ternak, pemburuan satwa liar, pemungutan hasil hutan, dan pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat hukum adat. Setiap daerah memiliki hukum adat berbeda mengenai praktik pengelolaan hutan. Sebagai contoh di Nusa Tenggara Timur dikenal sistem mamar.

Mamar merupakan sistem usaha tani yang dikembangkan pada satu hamparan lahan di sekitar sumber air atau zona tertentu. Mamar merupakan sumber kehidupan bagi penduduk Timor, Rote, dan Sabu karena kebutuhan kesehariannya ditanam di lahan ini. Lahan selalu didominasi oleh tanaman pisang, kelapa, pinang, dan sirih. Kepemilikan mamar bersifat komunal karena ada kesepakatan bersama dan melembaga di antara para pemilik yang berasal dari beberapa marga atau klan. Adapun kesepakatan ini mengatur mengenai batasan masa rotasi panen, pembagian hari untuk jatah pengairan tanaman, serta pemasangan beberapa atribut adat sebagai simbol larangan pada lokasi tertentu. Jika terjadi pelanggaran akan ada sanksi tertentu.

Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai status kawasan yang di dalamnya terdapat sekelompok masyarakat hukum adat, menyebabkan ruang gerak masyarakat hukum adat terbatas. Di satu sisi, pemerintah ataupun swasta tidak memberikan alternatif lain untuk menyiasati hilangnya lahan yang biasa dikelola oleh masyarakat hukum adat. Lama-kelamaan hal ini dapat menimbulkan konflik.

Contoh penerapan peraturan yang meng-akomodasi hukum adat tempat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Undang-Undang tersebut sarat dengan pengaturan mengenai hak-hak masyarakat hukum adat. Pada bagian penjelasan umum ditegaskan adanya pengakuan pemerintah terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat hukum adat, serta hukum adat.

Sumber: *http://versesofuniverse.blogspot.co.id/2014/04/mengenal-suku-suku-papua.html,* diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 19.2**
Dalam masyarakat hukum adat berlaku hukum adat yang harus dihormati

20 Hak Membentuk Keluarga Melalui Perkawinan yang Sah

Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan dengan peran masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki naluri saling mencintai yang mendorong mereka membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan hak asasi mendasar yang tidak bisa diintervensi siapa pun, termasuk oleh negara. Sebaliknya, negara berkewajiban menjamin pelaksanaan hak ini dengan cara mengadopsi HAM yang sudah diakui dalam hukum nasional secara menyeluruh karena HAM merupakan hak paling dasar yang menjadi landasan semua produk hukum berkenaan dengan penduduk dan warga negara.

Perkawinan yang Sah Menurut UUD 1945

Pasal 28 UUD 1945 membahas tentang hak-hak penduduk secara umum. Adapun ketentuan UUD 1945 berkaitan dengan perkawinan yang sah termuat dalam pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah merupakan perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Dalam agama (Islam), perkawinan yang sah telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, dan penghulu. Apabila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika sesuai dengan aturan agama dan tercatat di KUA setempat.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Doly Eny Khalifah

▲ **Gambar 20.1**
Pernikahan mengawali terbentuknya keluarga

Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 6 dan 7 mengatur syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, izin diperoleh dari wali. Jika terjadi perbedaan pendapat, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan wanita mencapai usia enam belas tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Ringo Rahata

▲ **Gambar 20.2**
Cincin menjadi simbol pernikahan

Perkawinan yang Dilarang Menurut Undang-Undang

Perkawinan yang dilarang menurut undang-undang perkawinan sebagai berikut.

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi/paman sesusuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang. Sebagai contoh masih terikat perkawinan atau perkawinan antarsaudara sepupu yang dilarang dalam hukum adat tertentu.

Pencatatan Perkawinan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan perkawinan sebagai berikut.

1. Surat bukti perkawinan menurut agama.
2. Akta kelahiran.
3. Surat keterangan dari lurah.
4. Fotokopi KK/KTP yang dilegalisir oleh lurah.
5. Pasfoto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak lima lembar.
6. Dua saksi yang telah berusia 21 tahun ke atas.
7. Akta kelahiran anak yang akan diakui/disahkan
8. Akta perceraian/akta kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin.
9. Izin dari komandan bagi anggota TNI/kepolisian.
10. Paspor bagi warga negara asing (WNA).
11. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian bagi WNA.
12. Surat dari kedutaan/konsul/perwakilan negara asing yang bersangkutan (bagi WNA).
13. SKK dari imigrasi (bagi WNA).

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, pejabat instansi pelaksana akan mencatat perkawinan dengan tata cara seperti berikut.

1. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri.
2. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan.
3. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.
4. Kutipan akta perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

21 Hak Anak Memperoleh Perlindungan

Perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas upaya perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Macam-Macam Hak Anak

Ketentuan mengenai hak anak untuk memperoleh perlindungan terdapat dalam UUD 1945 pasal 28B. Dalam ayat (2) dijelaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di sisi lain, pemerintah harus siap menampung anak-anak telantar sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.

Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak sebagai berikut.

1. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 8 mengenai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.
3. Pasal 9 ayat (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
4. Pasal 9 ayat (2) jika anak mengalami cacat juga mendapat hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa.
5. Pasal 10 mengenai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemampuan dan usianya.
6. Pasal 11 mengenai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, serta berinteraksi dengan teman sebaya, berekreasi, dan berkreasi.
7. Pasal 12 mengenai hak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi yang menyandang cacat.
8. Pasal 13 ayat (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang di bawah orang tua asuh atau wali.
9. Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.
10. Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya.

Secara umum penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pihak-pihak yang terkait tersebut bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali. Hal itu secara jelas diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain itu, pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mewajibkan bahwa pemerintah harus menghormati hak asasi anak tanpa membeda-bedakan baik secara fisik, latar belakang, maupun status hukum anak.

Hak Perlindungan Anak

Hak perlindungan anak di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, secara umum ketentuan tentang perlindungan anak telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara sederhana, hak perlindungan anak dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap anak (usia 18 tahun ke bawah) untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak memiliki tujuan (sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kedudukan Anak

Kedudukan anak dalam keluarga khususnya yang menyangkut identitas anak sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 27 yang menyatakan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Dalam pembuatan akta kelahiran itu harus ada saksinya yaitu orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahirannya. Adapun untuk anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan keberadaannya tidak diketahui (anak yang dibuang) maka dalam pembuatan akta kelahiran itu atas nama orang yang menemukan.

Stop Kekerasan terhadap Anak!

Mengapa kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun? Alasan utama meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak adalah masalah perekonomian serta peliknya perekonomian dalam keluarga yang mendesak anak ikut dieksploitasi untuk mendapat uang demi sesuap nasi. Bentuk eksploitasi tersebut adalah menjadikan anak sebagai pengamen atau pengemis, praktik perdagangan anak, menjadikan anak sebagai pekerja kasar, bahkan menjadi pekerja seksual. Parameter kekerasan terhadap anak bukan hanya dalam arti fisik, melainkan juga nonfisik. Sebagai contoh konflik rumah tangga yang memperebutkan hak asuh anak antara istri dan suami.

Kekerasan pada anak tidak hanya terjadi pada keluarga dengan perekonomian lemah. Kenyataannya, anak dari keluarga ekonomi atas/menengah juga tidak luput dari kekerasan. Mengapa kondisi ini terjadi? Kondisi ini disebabkan anak kurang mendapat perhatian dalam keluarga terutama orang tua. Orang tua terlalu sibuk memikirkan hal-hal di luar kepentingan keluarga. Akibatnya, orang tua tidak mengetahui kehidupan anak dan lingkungan pergaulannya. Segala bentuk kekerasan terhadap anak ini hendaknya dapat segera ditemukan solusinya. Bagaimanapun anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan berperan sebagai aset bangsa yang akan menentukan kehidupan sebuah bangsa pada masa depan.

Sumber: *http://sinarharapan.net/wp-content/uploads/2016/02/Stop-kekerasan-pada-anak.jpg*, diunduh 14 Februari 2016

▲ **Gambar 21.1**
Stop kekerasan terhadap anak

Peran Keluarga

Peran keluarga terutama orang tua sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan dan kasih sayang di lingkungan keluarga serta terciptanya keluarga harmonis, dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Kesulitan ekonomi keluarga hendaknya tidak menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk mencari uang. Masa kanak-kanak masih dalam tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan.

Pengalaman masa kecil anak akan menjadi bekal bagi anak untuk menghadapi kehidupan selanjutnya ketika mereka beranjak dewasa. Oleh karena itu, pendidikan di lingkungan keluarga wajib diberikan kepada anak. Anak sebagai tunas bangsa berhak mendapat pendidikan. Orang tua juga wajib mengawasi lingkungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya

▼ **Gambar 21.2**
Kasih sayang di lingkungan keluarga dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak

Peran Sekolah

Sekolah merupakan tempat utama perkembangan anak sekaligus basis perlindungan anak dari kekerasan. Peran pendidik di sekolah diharapkan memberikan kompetensi pengetahuan terhadap kehidupan sosial yang rentan tindak kejahatan. Sekolah juga dapat menjadi tempat bagi anak mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, sekolah dapat meminimalisasi aktivitas menyimpang anak sekaligus menjadi ruang bagi anak untuk bermain sambil belajar dalam memenuhi haknya untuk mendapatkan fasilitas kenyamanan dan keamanan.

Sumber: *http://smkhmkendal.sch.id/wp-content/uploads/2016/01/unbk-smkhmkendalschid.jpg*, diunduh 14 Februari 2016

▲ **Gambar 21.3**
Sekolah sebagai tempat utama perkembangan anak

Peran Pemerintah

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak tersebut. Pemerintah melalui instansi terkait perlu memberi penjelasan mengenai sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar undang-undang tersebut.

Pemerintah harus memberikan fasilitas pelatihan dan pembelajaran kepada anak dan siap menampung anak-anak telantar sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 34 ayat (1). Selain itu, sangat perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan badan pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Peran Lembaga Perlindungan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan komisi negara lainnya. KPAI dibentuk pada tanggal 21 Juni 2004 melalui Keppres Nomor 95/M Tahun 2004, berdasarkan Keppres Nomor 77/2003, dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam keputusan presiden tersebut dinyatakan bahwa KPAI bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Sumber: *http://static.panoramio.com/photos/original/36845658.jpg,* diunduh 14 Februari 2016

▲ **Gambar 21.4**
Gedung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI diharapkan mampu secara aktif memperjuangkan kepentingan anak. KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak. Selain itu, KPAI bertugas memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Sejak awal didirikan, KPAI memperoleh dana untuk menjalankan segala tugas, fungsi, dan program-programnya karena dana KPAI bersumber dari APBN (Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Sosial) serta APBD. Sumber dana juga mungkin berasal dari bantuan asing jika memang ada lembaga asing atau organisasi internasional yang ingin bekerja sama dengan KPAI.

Sumber: *peluk.komnaspa.or.id,* diunduh 14 Februari 2016

▲ **Gambar 21.5**
Logo Komisi Nasional Perlindungan Anak

Selain KPAI, terdapat pula Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Lembaga ini didirikan dengan tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga-lembaga tertentu. Komnas PA didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta.

22 Kewajiban Menjunjung Hukum

Setiap penduduk Indonesia wajib menjunjung hukum yang berlaku di Indonesia. Menjunjung hukum dapat diartikan sebagai sikap taat terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Taat dapat diartikan pula sebagai sikap patuh dan tunduk. Penduduk yang patuh atau tunduk pada peraturan hukum berarti memiliki kesadaran untuk berperilaku sesuai ketentuan hukum.

Ketentuan Mengenai Kewajiban Menjunjung Hukum dalam UUD 1945

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Hal ini dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Selanjutnya, dalam pasal 28D ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini mengandung makna bahwa setiap orang, termasuk penduduk Indonesia memiliki persamaan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengistimewaan dalam berbagai urusan hukum. Di sisi lain, setiap orang akan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Kesadaran terhadap Aturan Hukum

Penduduk yang menjunjung aturan hukum akan memiliki kesadaran mematuhi peraturan tersebut. Dengan kata lain, ia akan mematuhi berbagai peraturan yang ada. Penduduk dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan hukum apabila ia:

1. memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun negara Indonesia;
2. memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan sekadar tahu ada hukum, tetapi juga mengetahui isi peraturan tersebut;
3. memiliki sikap positif terhadap peraturan hukum;
4. menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hal-hal yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sumber: *https://nasionalisrakyatmerdeka.files.wordpress.com/2013/04/imag3317.jpg*, diunduh 14 Desember 2015

▲ **Gambar 22.1**
Pelaksanaan pengadilan guna memperoleh kepastian hukum bagi terdakwa pelaku kejahatan

Bentuk Upaya Menjunjung Hukum di Berbagai Bidang

Salah satu peran penduduk dalam upaya menjunjung hukum adalah menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk sikap menaati peraturan hukum tampak pada bidang-bidang berikut.

1. **Bidang Ekonomi**
   a. Tidak menguras kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak atau yang dikuasai negara.
   b. Tidak berjualan di sembarang tempat, misalnya trotoar.
   c. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk memperkaya diri.
2. **Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam)**
   a. Tidak membuat kerusuhan yang dapat meresahkan masyarakat.
   b. Tidak ikut dalam organisasi terlarang.
   c. Turut berpartisipasi dalam upaya bela negara.
3. **Bidang Sosial**
   a. Mengakui hak asasi manusia dengan tidak membedakan manusia dari segi agama, jenis kelamin, warna kulit, dan kedudukan dalam masyarakat.
   b. Membantu fakir miskin dan anak-anak telantar.
4. **Bidang Budaya**
   a. Mencintai budaya tanah air.
   b. Mengembangkan kebudayaan nasional.
   c. Melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
   d. Bersikap selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk.

Sikap Patuh terhadap Aturan Hukum

Setiap peraturan dibuat dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap penduduk harus mendukung semua peraturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, menaati, dan mematuhi aturan hukum dengan penuh kesadaran. Berikut ini contoh sikap patuh terhadap aturan hukum.

1. Dalam berlalu lintas, misalnya jika sedang berkendara sepeda motor mengenakan helm, memiliki SIM, dan menaati aturan lalu lintas.
2. Mematuhi peraturan di sekolah dan masyarakat.
3. Menggunakan hak dalam pemilihan umum (pemilu).

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Endar Wismulyani

▼ **Gambar 22.2**
Membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh peraturan dalam masyarakat yang harus dipatuhi

23 Kewajiban dalam Upaya Bela Negara

Upaya bela negara sangat diperlukan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain sebagai kewajiban dasar, upaya bela negara merupakan kehormatan bagi warga negara. Pembelaan negara dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban demi pengabdian kepada negara dan bangsa. Upaya bela negara memuat tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Upaya Pembelaan Negara Menurut UUD 1945

Pemilik sebenarnya suatu negara adalah warga negara. Oleh karena itu, upaya membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (3) menyatakan "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Ketentuan mengenai bela negara juga terdapat dalam pasal 30 ayat (1). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, dalam pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Menurut ketentuan UUD 1945 mengenai pertahanan negara, bangsa Indonesia berpandangan sebagai berikut.

1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3. Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prinsip-Prinsip Pembelaan Negara

Ikut serta dalam upaya pembelaan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga. Prinsip ini mengandung makna bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia pada dasarnya menerapkan prinsip-prinsip berikut.

Sumber: *http://www.bontangpost.co.id/2015/10/bela-negara-untuk-disiplikan-anak-muda.html*, diunduh 14 Desember 2015

1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
2. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.
3. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Segala perselisihan dan pertikaian yang timbul dari hubungan antarbangsa atau antarnegara diselesaikan melalui cara damai. Bagi bangsa Indonesia, kekerasan (perang) merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian dan perselisihan jika cara damai gagal dilaksanakan.
4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menerapkan politik bebas aktif.
5. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta yang berarti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai kesatuan pertahanan.

▲ **Gambar 23.1**
Upaya bela negara sangat diperlukan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

5. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) dapat dijabarkan melalui komponen berikut.

1. Komponen utama, yaitu komponen yang berasal dari kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepolisian (Polri), dan penegak hukum.
2. Komponen cadangan dan pendukung, yaitu seluruh warga negara, sumber daya alam, sarana dan prasarana nasional yang dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperkuat dan mendukung komponen utama. Semakin kuat komponen cadangan, semakin tangguh pula kemampuan komponen utama.

Partisipasi Penduduk dalam Upaya Bela Negara

Peran penduduk Indonesia dalam upaya bela negara mulai dari lingkungan sekitar sebagai berikut.

1. Melaksanakan kegiatan siskamling.
2. Ikut serta menanggulangi/mencegah bencana alam.
3. Ikut serta mencegah dan mengatasi kerusuhan massal.
4. Ikut serta mengatasi konflik komunal.

Dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat dibentuk organisasi berikut.

1. Perlindungan masyarakat (linmas), menanggulangi akibat bencana perang dan bencana alam.
2. Keamanan rakyat (kamra), partisipasi rakyat langsung dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Perlawanan rakyat (wanra), partisipasi langsung bidang pertahanan.
4. Pertahanan sipil (hansip), sebagai sumber cadangan kekuatan nasional untuk menghadapi keadaan darurat atau luar biasa.

24 Kewajiban Menghormati Hak Asasi Orang Lain

Banyak orang memahami bahwa hak asasi manusia adalah hak untuk berbuat sesuka hati. Dengan kata lain, seseorang bebas melakukan apa saja tanpa peduli mengganggu hak orang lain atau tidak. Dalam praktiknya hak asasi setiap orang pasti dibatasi oleh hak asasi orang lain. Setiap orang berhak mendapatkan haknya, tetapi ia juga tidak boleh mengganggu hak orang lain.

Penghormatan terhadap Hak Asasi Orang Lain Menurut UUD 1945

Ketentuan mengenai penghormatan terhadap hak asasi orang lain dinyatakan dalam pasal 28J ayat (1) yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan menurut undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuan HAM dalam UUD 1945 merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering dijadikan indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Rumusan HAM yang telah ada dalam UUD 1945 perlu dilengkapi dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang berkembang sampai saat ini. Dengan adanya rumusan HAM dalam UUD 1945, secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, sebuah hak asasi harus diimbangi dengan kewajiban. Selain itu, pelaksanaan hak asasi harus diimbangi kesadaran untuk menghormati hak asasi orang lain. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta hubungan saling menghargai dan menghormati hak asasi tiap-tiap pihak.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Orang Lain

Pada dasarnya semua manusia memiliki hak yang sama, tanpa terkecuali. Meskipun demikian, kebebasan hak tidak terlepas dari batasan atau aturan. Melihat isi pasal 28J ayat (1) dan (2) dapat disimpulkan bahwa setiap individu dibatasi oleh hak individu yang lain. Jika seseorang melanggar hak tersebut artinya ia juga melanggar peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat dikategorikan melakukan pelanggaran HAM.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryo Hartono

▼ **Gambar 24.1**
Kehidupan di tengah komunitas harus mengedepankan sikap saling menghormati

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryo Hartono

▲ **Gambar 24.2**
Larangan merokok diterapkan untuk menghargai hak orang yang tidak ingin terganggu asap rokok

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia (UU RI Nomor 39 Tahun 1999). Kapan dinyatakan terjadi pelanggaran HAM? Richard Falk, salah seorang pemerhati HAM mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran HAM. Hasilnya ditemukan kategori pelanggaran HAM yang dianggap kejam seperti berikut.

1. Pembunuhan besar-besaran (*genocide*).
2. Rasialisme resmi.
3. Terorisme resmi berskala besar.
4. Pemerintahan totaliter.
5. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
6. Perusakan kualitas lingkungan.
7. Kejahatan perang.

Pelanggaran HAM juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelanggaran terhadap HAM tampak pada cerita berikut.

Suatu ketika di sebuah angkutan umum, ada dua penumpang terlibat pembicaraan. Sekilas mereka seperti sedang beradu argumentasi. Seorang di antaranya adalah ibu yang memulai pembicaraan dengan teguran kepada seorang pria di sebelahnya. Pria di sebelahnya ini rupanya hendak menyalakan rokok, tetapi dicegah oleh ibu tersebut. Begini kira-kira adu argumentasi pembicaraan mereka:

-Ibu: "Maaf Pak, mohon tidak merokok."
-Pria: "Lho memang kenapa? Ini hak saya untuk merokok."
-Ibu: "Asap rokoknya Pak, saya tidak kuat. Kalau bicara hak, saya juga berhak tidak terganggu dengan asap rokok Anda."

Dari cerita di atas, tampak terjadi pelanggaran terhadap HAM yang dimiliki sang ibu. Meskipun pria tersebut memiliki hak merokok, ibu di sampingnya juga berhak tidak diganggu oleh asap rokok. Oleh karena itu, pada saat ini muncul banyak imbauan mengenai tempat-tempat bebas asap rokok serta disediakannya tempat khusus bagi para perokok. Dengan demikian, diharapkan terbina suasana tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengapa Hak Asasi Orang Lain Harus Dihormati?

Mengapa kita harus menghormati hak asasi orang lain? Hal ini disebabkan penghormatan terhadap hak asasi orang lain berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan hidup manusia. Jika kita tidak dapat menghormati hak asasi orang lain, pasti akan terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam masyarakat.

25 Kewajiban Membayar Pajak untuk Negara

Secara sederhana, pajak dapat dimaknai sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan (Nugroho; 2008:6). Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kewajiban Membayar Pajak Menurut UUD 1945

Pasal 23A UUD 1945 merupakan dasar hukum pemungutan pajak. Bunyi pasal ini adalah "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Adapun undang-undang yang dimaksud sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari pajak digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya untuk beberapa kebutuhan, misalnya pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri.

Sumber: *http://sorotjogja.com/wp-content/uploads/2015/10/bayar-pajak.*jpg, diunduh 14 Desember 2015

▼ **Gambar 25.1**
Penduduk Indonesia wajib membayar pajak

Pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.

Syarat Pemungutan Pajak

Tidak mudah membebankan pajak pada masyarakat. Apabila pajak terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Sebaliknya, apabila pajak terlalu rendah, pembangunan tidak akan berjalan karena kekurangan dana. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan seperti berikut.

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Asas Pemungutan Pajak

Agar negara dapat memungut pajak kepada penduduk Indonesia, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk memungut pajak. Adapun asas yang digunakan negara dalam pemungutan pajak sebagai berikut.

1. **Asas Domisili atau Kependudukan**

   Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Orang pribadi merupakan penduduk (*resident*) atau orang yang berdomisili di Indonesia.

2. **Asas Sumber**

   Negara yang menganut asas sumber akan memungut pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenai pajak itu diperoleh pihak yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Sebagai contoh tenaga kerja asing di Indonesia akan dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia dari penghasilan yang didapat di Indonesia .

3. **Asas Kebangsaan, Nasionalitas, atau Kewarganegaraan**

   Dalam asas ini yang menjadi landasan pemungutan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryo Hartono

▼ **Gambar 25.2**
Baliho yang mengingatkan wajib pajak membayar pajak tepat waktu

26 Kewajiban Menghargai Nilai-Nilai Persatuan

Dalam konteks kebangsaan, persatuan bisa diartikan perkumpulan segala komponen bangsa, misalnya suku, ras, agama, adat, dan gender. Persatuan berarti perkumpulan berbagai komponen yang membentuk satu ikatan. Sementara itu, kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dikembangkan atas dasar "Bhinneka Tunggal Ika" yang memiliki cakupan makna luas dan dibangun dari perbedaan.

Kewajiban Menghargai Nilai-Nilai Persatuan Menurut UUD 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea II disebutkan "Dan perjuangan kemerdekaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Inilah dasar tercapainya cita-cita persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai yang Terkandung dalam Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia memuat pengakuan terhadap hakikat satu yang secara mutlak tidak dapat dibagi lagi. Nilai-nilai yang terkandung dalam persatuan sebagai berikut.

1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
2. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
3. Pengakuan terhadap perbedaan suku bangsa (etnik) dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.

Sumber: *http://m.situsriau.com/read-16323-2014-10-28-pemkab-rokan-hulu-sudah-lakukan-revolusi-mental-pemuda-sebelum-diterapkan-nasional-.html#sthash.CwaCjLBr.dpbs,* diunduh 14 Desember 2015

▼ **Gambar 26.1**
Persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Prinsip Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan di Indonesia menggambarkan kemajemukan Indonesia yang terdiri atas komponen yang beragam namun mampu membentuk satu kesatuan utuh. Tiap-tiap komponen dihormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia sebagai berikut.

1. **Prinsip Bhinneka Tunggal Ika**

   Prinsip ini mengharuskan penduduk Indonesia menyadari keragaman suku, bahasa, agama, budaya, dan adat kebiasaan yang majemuk. Berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, penduduk Indonesia wajib bersatu sebagai sebuah bangsa besar bernama Indonesia.

2. **Prinsip Nasionalisme Indonesia**

   Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa penduduk Indonesia merasa lebih unggul daripada penduduk di negara lain. Dengan semangat nasionalisme, penduduk Indonesia akan memiliki rasa cinta tanah air sebagai bekal melaksanakan pembangunan.

3. **Prinsip Kebebasan yang Bertanggung Jawab**

   Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu, baik terhadap dirinya, sesamanya, maupun dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

4. **Prinsip Wawasan Nusantara**

   Melalui Wawasan Nusantara, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dengan Wawasan Nusantara pula penduduk Indonesia merasa satu kesatuan, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Sumber: *http://gorontalo.kemenag.go.id/file/foto/52610.jpg*, diunduh 14 Februari 2016

▲ **Gambar 26.2**
Keragaman agama bukan penghalang persatuan Indonesia

Sikap Menjunjung Nilai-Nilai Persatuan Indonesia

Keberagaman di Indonesia harus ditempatkan secara proporsional. Jika terjadi masalah atau konflik kepentingan, sudah seharusnya kepentingan bangsa dan negara diletakkan di atas kepentingan pribadi,

Sumber: *http://ayuarman.net/wp-content/uploads/2015/09/aneka-budaya2.jpg*, diunduh 14 Februari 2016

▲ **Gambar 26.3**
Keragaman budaya Indonesia menjadi perekat persatuan

kelompok, dan daerah/golongan. Upaya menjunjung nilai-nilai persatuan Indonesia dapat ditunjukkan dengan sikap berikut:

1. Sanggup dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
2. Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.
3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sikap yang Mengancam Persatuan Bangsa

Beberapa sikap dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap tersebut harus dihindari dalam usaha menumbuhkan nasionalisme seperti berikut.

1. **Sukuisme dan primordialisme**. Sukuisme merupakan paham yang mengagungkan suku bangsa sendiri dan tidak menghargai suku bangsa lain. Sementara itu, primordialisme merupakan paham yang memandang daerah asalnya lebih baik dibandingkan daerah lain.
2. **Provinsialisme** yaitu sikap yang hanya mementingkan provinsi/daerahnya tanpa memperhatikan kepentingan nasional.
3. ***Chauvinisme*** yaitu paham yang mengagungkan bangsa/negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain (nasionalisme sempit). *Chauvinisme* mengakibatkan penjajahan dari satu bangsa kepada bangsa lain.
4. **Ekstremisme** yaitu paham/keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Paham ekstremisme sering menggunakan cara/gerakan yang bersifat keras dan fanatik dalam mencapai tujuan. Ekstremisme mengakibatkan pertentangan antara satu dengan yang lain dan menimbulkan perasaan saling mencurigai.

Sumber: *http://veraryanty.blogspot.co.id/2015/04/bentuk-dari-aplikasi-sebagai-warga.html*, diunduh 14 Desember 2015

▲ **Gambar 26.4**
Nilai persatuan harus dijunjung sesuai sifat ideologi Pancasila

Persatuan Indonesia Harga Mati

Persatuan menjadi unsur penting dalam menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini telah disadari sepenuhnya oleh pendiri bangsa. Kesadaran ini pula yang mendorong dirumuskannya sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Prinsipnya, jika air dan minyak tidak bisa bersatu, paling tidak keduanya dapat bekerja sama menghasilkan menu makanan yang nikmat. Ketika usaha persatuan menjadi rumit maka upaya untuk tidak tercerai-berai menjadi pilihan satu-satunya. Artinya, jika kita tidak bisa berkontribusi untuk persatuan, setidaknya kita tidak mengambil bagian dari perpecahan. Jika kita belum mampu berbuat baik, paling tidak berjuang untuk tidak melakukan kejahatan.

Budaya kuliner kita, gado-gado, bisa menginspirasi bahwa keragaman bisa menjadi manis jika saling melengkapi. Sama seperti sebuah kepingan *puzzle* melengkapi keutuhan dan kesempurnaan bentuknya. Setiap orang dalam kelompok dan komunitas apa pun hendaknya aktif menempa dan membentuk diri mereka menjadi sebuah kepingan *puzzle* yang saling melengkapi gambar utuh bernama NKRI. Sudah saatnya bangsa Indonesia memahami dan meyakini bahwa kebersamaan, keberpaduan dan akhirnya persatuan merupakan harga mati bagi kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27 Kewajiban Menjaga Keamanan dan Ketertiban

Menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu bagian penting dalam pemeliharaan keamanan lingkungan adalah partisipasi masyarakat. Adapun bentuk partisipasi masyarakat tampak pada penerapan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Siskamling dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan moral dan disiplin warga masyarakat. Aktif dalam kegiatan siskamling menunjukkan pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban.

Kewajiban Menjaga Keamanan dan Ketertiban Menurut UUD 1945

Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (1) dijelaskan "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan "Upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryo Hartono

▲ **Gambar 27.1**
Petugas keamanan merupakan bagian penting dalam pemeliharaan keamanan

Sistem Keamanan Lingkungan Terpadu

Sistem keamanan lingkungan terpadu merupakan pemanfaatan berbagai alat bantu guna memantau, mencegah, mengontrol, dan melindungi warga dari tindak kejahatan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Sistem keamanan terpadu terdiri atas tiga komponen berikut.

1. Petugas Keamanan

Petugas keamanan harus dapat dipercaya oleh warga dan memiliki tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya. Kontrol/patroli secara kontinu dapat memperkecil ruang lingkup aksi kejahatan.

2. Kewaspadaan Warga

Menjaga lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan warga secara bersama-sama untuk mengawasi lingkungan mereka. Inti kegiatan ini adalah mempersiapkan mental warga agar selalu waspada dan ikut serta mengawasi lingkungan. Tugas warga adalah membantu dan melaporkan kepada pihak yang berwenang atas semua kegiatan yang mungkin berhubungan dengan tindak kejahatan.

3. Kerja Sama Antarwarga

Tugas besar memang akan menjadi lebih ringan, lebih cepat, serta lebih efektif apabila dilakukan bersama. Upaya menjaga keamanan bukan hanya tugas para petugas berseragam, melainkan tugas bersama. Warga sebagai elemen penting ikut serta meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan. Demi kepentingan bersama, warga bersatu melawan tindak kejahatan. Sikap saling peduli antarwarga memiliki peran besar dalam menjaga keamanan lingkungan.

Manfaat Kegiatan Siskamling

Manfaat kegiatan siskamling dalam sistem keamanan lingkungan sebagai berikut.

1. Tercipta lingkungan tertib dan aman karena tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, serta pelanggaran terhadap norma hukum dan susila lebih terjaga.
2. Sebagai upaya antisipasi dalam mengatasi masalah yang muncul akibat adanya gangguan keamanan masyarakat, musibah, dan bencana alam.
3. Sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antarwarga masyarakat.
4. Meningkatkan rasa kebersamaan antar-penduduk yang tinggal dan atau menetap di lingkungan setempat.

Sumber: *http://m.radarbangka.co.id/gambar/berita-dprd-minta-pemkot-gerakkan-siskamling-28432_a.jpg,* diunduh 12 Desember 2015

▲ **Gambar 27.2**
Kegiatan siskamling

28 Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Penduduk Indonesia

Hak setiap penduduk Indonesia dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan UUD 1945. Meskipun demikian, hingga saat ini masih banyak pelanggaran terhadap hak penduduk Indonesia. Pelanggaran hak asasi penduduk Indonesia sebenarnya terjadi karena kurangnya kepedulian terhadap kewajiban asasi. Apabila seseorang atau aparat negara melanggar HAM, berarti ia telah melalaikan kewajibannya. Sebaliknya, apabila seseorang/kelompok orang melaksanakan kewajibannya, ia telah menghargai hak asasi manusia.

Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Penduduk Indonesia

Pelanggaran terhadap hak penduduk Indonesia dapat terjadi dalam beragam bentuk, misalnya seperti berikut.

1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
2. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dinilai bertindak ekstrem.
3. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
4. Perilaku yang menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas.
5. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.

Terjadi banyak pelanggaran terhadap hak penduduk di Indonesia, baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat luas. Berikut beberapa di antaranya:

1. Banyak anak (di bawah usia 18 tahun) dipaksa bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun membantu keluarganya atau pihak lain. Ada yang menjadi pengamen di jalanan, buruh, dan pemulung, bahkan dieksploitasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak sepantasnya. Mereka telah kehilangan hak anak berupa perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, dan pekerjaan.
2. Perbuatan main hakim sendiri, pertikaian antarkelompok (konflik sosial), pengeroyokan, dan tawuran pelajar.
3. Penindakan pelaku demonstrasi menggunakan cara kekerasan oleh aparat.
4. Pembatasan akses untuk memperoleh pendidikan dan memperoleh pekerjaan.

Bentuk Pengingkaran Kewajiban Penduduk

Di Indonesia banyak kasus pengingkaran kewajiban. Beberapa contoh kasus pengingkaran kewajiban sebagai berikut.

1. Masih banyak pejabat pemerintahan tidak bekerja dengan baik, kurang mengutamakan kepentingan masyarakat, dan melakukan tindak korupsi.

2. Banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran membayar pajak serta banyak aparat yang menyalahgunakan pungutan pajak.
3. Kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi negara.
4. Penggunaan fasilitas umum secara kurang bijak, misalnya kurang menjaga kebersihan fasilitas umum.

Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Penduduk Indonesia

Pelanggaran hak terjadi ketika warga masyarakat tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh penduduk sendiri. Secara lebih terperinci, berikut ini faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban penduduk Indonesia.

Sumber: *https://hanyanulis.files.wordpress.com/2012/12/pemulung-di-tpa-punggur-f-alfian-lumban-gaol-11.jpg*, diunduh 14 Desember 2015

▼ **Gambar 28.1**
Anak yang dipaksa bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga telah terampas hak asasinya

1. **Sikap Egois atau Terlalu Mementingkan Diri Sendiri**
   Sikap ini mendorong seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun melanggar hak orang lain.
2. **Rendahnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara**
   Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara akan menyebabkan munculnya perilaku kurang bertanggung jawab sehingga kurang menghormati orang lain. Sikap ini berakibat pada munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.
3. **Sikap Tidak Toleran**
   Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong seseorang melakukan diskriminasi kepada orang lain.
4. **Penyalahgunaan Kekuasaan**
   Dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan, misalnya kekuasaan suatu perusahaan. Para pengusaha yang tidak memedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak buruh tersebut. Setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak penduduk Indonesia.
5. **Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum**
   Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap jenis pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, akan mendorong timbulnya pelanggaran lain. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi tegas atas perbuatannya itu.
6. **Penyalahgunaan Teknologi**
   Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif, bahkan memicu timbulnya kejahatan. Sebagai contoh kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial serta kemajuan teknologi dalam bidang produksi menimbulkan pencemaran lingkungan.

29 Upaya Mencegah serta Mengatasi Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Pemenuhan hak penduduk Indonesia harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai jaminan dijunjung tingginya sila ke-5 Pancasila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pengakuan hak dapat mendorong terciptanya masyarakat yang tertata baik. Pelanggaran terhadap hak-hak penduduk Indonesia disebabkan oleh adanya pengabaian terhadap kawajiban. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Apabila seseorang melanggar hak orang lain, ia sebenarnya telah mengingkari kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya mencegah serta mengatasi pelanggaran dan pengingkaran kewajiban penduduk Indonesia.

Upaya Mencegah

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu sudah sering kita dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban penduduk Indonesia. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban adalah mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi, bahkan dihilangkan.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban penduduk Indonesia.

1. **Menegakkan Supremasi Hukum dan Demokrasi**

   Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

2. **Mengoptimalkan Peran Lembaga Penegakan Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia**

   Lembaga-lembaga penegakan hak dan kewajiban penduduk Indonesia antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Peran optimal lembaga-lembaga tersebut dapat meminimalkan tindak pelanggaran hak dan kewajiban penduduk Indonesia.

3. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

   Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bertujuan mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dengan kualitas pelayanan publik yang optimal, kasus pelanggaran hak dan kewajiban penduduk Indonesia dapat dicegah.

Sumber: *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/f/fa/Logo-Komnas-HAM.png*, diunduh 14 Desember 2015

▲ **Gambar 29.1**
Logo Komnas HAM

4. **Meningkatkan Pengawasan**

Upaya meningkatkan pengawasan dilakukan baik oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga politik. Pengawasan yang dilakukan terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara akan dapat berjalan sebagaimana seharusnya.

5. **Meningkatkan Penyebarluasan Prinsip-Prinsip Kesadaran Bernegara**

Upaya meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada penduduk Indonesia dilakukan melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun nonformal (kegiatan keagamaan dan kursus).

Upaya Mengatasi

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti berikut.

1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak penduduk mendapatkan rasa aman. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain menangkap pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya) serta tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
4. Lembaga peradilan menjalankan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban penduduk Indonesia.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya

▲ **Gambar 29.2**
Salah satu tujuan pelaksanaan upacara bendera di sekolah adalah menanamkan kesadaran bernegara

30 Penutup

"Jangan minta hak bebas jika kau tak memberi kebebasan. Jangan minta hak bebas, jika kau tak rela terikat. Bebasmu ada dalam keterikatan kita, kecuali kau kehilangan rasa kemanusiaan". (Bigman Sirait)

Ungkapan di atas menyadarkan bahwa dalam kebebasan yang dimiliki seseorang, ada kebebasan orang lain yang dikorbankan. Kenyataan ini penting untuk direnungkan agar kebebasan seseorang tidak menginjak kebebasan orang lain. Jika diterjemahkan sebagai sebuah sistem pengaturan masyarakat, kebebasan berarti sistem yang dipercaya bahwa individu dalam masyarakat sungguh-sungguh bisa menggunakan kemampuan harkat dan martabatnya secara alami serta mampu memilih bagi diri mereka sendiri (Basyaib; 2006: 3). Meskipun demikian, diperlukan pembatasan agar pelaksanaan hak seseorang tidak melanggar hak orang lain. Selain itu, diperlukan aturan yang jelas terkait pemanfaatan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Penduduk Indonesia dibekali sejumlah hak dan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat maupun warga negara. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kewajiban memenuhi hak-hak penduduk, termasuk dalam pelayanan kependudukan. Pelayanan kependudukan termasuk cakupan hak asasi manusia yang pelaksanaannya dimonopoli pemerintah. Artinya, pelayanan kependudukan hanya bisa dipenuhi pemerintah. Pemerintah wajib memberikan layanan kependudukan secara cuma-cuma, diminta ataupun tidak diminta oleh penduduk yang bersangkutan.

Hak dan kewajiban penduduk Indonesia secara jelas telah diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penduduk di Indonesia ditetapkan agar kebebasan pelaksanaan hak asasi manusia tetap dalam koridor yang benar. Dengan demikian, praktik pelanggaran terhadap hak-hak penduduk dapat diminimalkan. Sebaliknya, penduduk dan pemerintah secara bersama-sama mampu melaksanakan kewajiban dengan baik. Pelanggaran hak asasi penduduk Indonesia sebenarnya terjadi karena kurangnya kepedulian terhadap kewajiban asasi. Apabila seseorang atau sekelompok orang melanggar HAM, berarti ia telah melalaikan kewajibannya. Sebaliknya, apabila seseorang/kelompok orang melaksanakan kewajibannya, ia telah menghargai hak asasi manusia.

Bagaimana agar pemanfaatan hak dan pelaksanaan kewajiban dapat berjalan secara proporsional? Cara penting yang dapat diterapkan adalah memahami posisi diri. Penduduk harus memahami posisi dirinya sebagai penduduk dengan sejumlah hak dan kewajibannya. Pejabat dalam birokrasi pemerintah harus memahami hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Negara juga wajib menjamin penerapan sistem hukum yang adil, menjamin penegakan hak asasi warga negara, mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berpihak pada rakyat, memberi jaminan sosial, ataupun memberi kebebasan beribadah.

Di sisi lain, negara memiliki hak untuk ditaati melalui ketetapan hukumnya, memiliki hak untuk dibela, serta menguasai bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan rakyat. Selain itu, setiap komponen hendaknya memahami sikap, tindakan, ataupun perilaku yang seharusnya dilakukan. Jika ada hak yang diingkari, ia bisa memperjuangkan. Sebaliknya, jika hak sudah diterima, sudah sepantasnya ia menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kesadaran ini, keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat tercipta.

Glosarium

anak:
seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan

***apatride*:**
seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan

asas *ius sanguinis*:
asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan bersasarkan negara tempat dilahirkan

asas *ius soli* secara terbatas:
asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur undang-undang

asas kewarganegaraan ganda terbatas:
asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang

asas kewarganegaraan tunggal:
asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang

beragama:
upaya menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut merupakan jalan paling benar

***bipatride*:**
penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap)

birokrasi:
sistem dalam pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan

degradasi:
kemunduran, kemerosotan, penurunan (tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya)

demokrasi:
sistem yang memungkinkan terpenuhinya hak-hak individu

diskriminasi:
membeda-bedakan, sikap tidak adil terhadap individu/kelompok tertentu

domisili:
tempat tinggal

efektivitas:
keefektifan

efisiensi:
ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan

eksploitasi:
pengusahaan dengan cara besar-besaran dalam bidang usaha perkebunan, pertambangan; pendayagunaan

eutanasia:
meminta diakhiri atau mengakhiri hidup

fleksibilitas:
usaha memodifikasi program operasional

***good governance*:**
penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat tata pemerintahan

hak asasi manusia:
hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa

hak opsi:
hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam *stelsel aktif*)

hak repudiasi:
hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (*stelsel pasif*)

hak:
sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu) dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu

implementasi:
penerapan atau pelaksanaan

instansi:
badan pemerintah umum, seperti jawatan dan kantor

Jamkesda:
Jaminan Kesehatan Daerah

Jamkesmas:
Jaminan Kesehatan Masyarakat

kesehatan:
keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis

kewajiban:
sesuatu hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi pelanggarnya

majemuk:
terjadi dari beberapa bagian yang merupakan kesatuan

mamar:
sistem usaha tani yang dikembangkan penduduk Timor, Rote, dan Sabu pada satu hamparan lahan di sekitar sumber air atau zona tertentu

masyarakat hukum adat:
kelompok masyarakat yang teratur, menetap di daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat

mimbar bebas:
kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu

nasionalisme:
paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; politik untuk membela pemerintahan sendiri; sifat kenasionalan

***non-derogable right*:**
hak yang tidak terenggutkan

pawai:
cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum

penduduk:
warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

penegakan hukum:
upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara

penyampaian pendapat di muka umum:
penyampaian pendapat di hadapan banyak orang, termasuk di tempat yang dapat didatangi dan dilihat setiap orang

penyiksaan:
merujuk pada penciptaan rasa sakit untuk menghancurkan kekerasan hati korban

perkawinan yang sah:
perkawinan sesuai hukum agama dan negara

perlindungan hukum:
suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun represif serta tertulis maupun tidak tertulis

perlindungan:
kegiatan mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi

rapat umum:
pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu

ratifikasi:
proses adopsi perjanjian internasional atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya

teoretis:
berdasarkan pada teori

teritorial:
mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara

unjuk rasa atau demonstrasi:
kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan secara demonstratif di muka umum

wajib:
beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Davis.

Bartens. K. 2007. *Etika*: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Basyib, Hamid. 2006. *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liber*al. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Djaenuri, Aries. 1997. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: IIP.

El-Muthtaj, Majda. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Faturochman. 2001. *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*. Yogyakarta: Aditya Media.

Fernanda, Desy. 1998. *Strategi Pembinaan Pelayanan Umum dalam Era Globalisasi*. Jakarta: LAN.

Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Panulian Sihombing. 2009. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC).

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Civic Education: Antara Realitas dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Jean Jacques Rousseau. 1986. *Kontrak Sosial (The Social Contract), Penerjemah Sumardjo*. Jakarta: Erlangga.

Jogiyanto. 2005. *Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintegrasi Konsep*. Yogyakarta: Gava Media.

Ndraha Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

———. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta.

Notonagoro. 1974. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

Nugroho, Muhammad Awal Satrio dan Bambang Teguh. 2008. *Hak dan Kewajiban dalam Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Prawiro H, Ruslan. 1979. *Kependudukan Teori, Fakta dan Masalah*. Bandung: Alumni.

Rasyid, Ryaas, M. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan UNDIP Semarang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

http://agungiki.blogspot.co.id/2015/11/perkembangan-penduduk-indonesia.html, diunduh 11 Desember 2015

http://disdukcapil.samarindakota.go.id/content/akta-perkawinan, diunduh 11 Desember 2015

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-ruu/63-rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat.html, diunduh 11 Desember 2015

http://ethernalris.blogspot.co.id/2012/11/makalah-pkn-hak-berkomunikasi-dan.html, diunduh 11 Desember 2015

http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/kepatuhan-hukum-dalam-kehidupan-sehari.html, diunduh 11 Desember 2015

http://inisiatif.org/?p=8923, diunduh 12 Desember 2015

http://inspirasi.co/denny-ja/profil/828, diunduh 12 Desember 2015

http://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id/2013/06/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dan.html, diunduh 12 Desember 2015

http://kendrapermana.blogspot.co.id/2009/03/kemerdekaan-menyampaikan-pendapat.html, diunduh 12 Desember 2015

http://srisuciningtyasardi.blogspot.co.id/2014/06/kewajiban-warga-negara-indonesia.html, diunduh 12 Desember 2015

http://www.academia.edu/7292073/Hak_and_Kewajiban, diunduh 13 Desember 2015

http://www.academia.edu/9936388/Penduduk_Indonesia_dan_Mata_Pencahariannya, diunduh 11 Desember 2015

http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf, diunduh 14 Desember 2015

http://www.edukasippkn.com/2015/09/persamaan-kedudukan-warga-negara.html, diunduh 13 Desember 2015

http://www.leimena.org/id/page/v/620/kenali-hak-dan-tanggungjawab-anda-hak-untuk-hidup-2, diunduh 14 Desember 2015

https://abraham4544.wordpress.com/umum/problematika-pendidikan-di-indonesia/, diunduh 14 Desember 2015

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak, diunduh 11 Desember 2015

https://ismailhasani.wordpress.com/2003/06/26/praktik-penyiksaan-di-sekitar-kita/, diunduh 14 Desember 2015

https://kulienglish.wordpress.com/2013/11/25/kebebasan-berpendapat-berorganisasi-di-indonesia-secara-bertanggung-jawab/, diunduh 14 Desember 2015

https://munajathati.wordpress.com/2012/05/23/uu-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-di-indonesia-sudah-efektifkah/, diunduh 11 Desember 2015

Indeks

A
aborsi, 38, 39
akta kelahiran, 12, 22, 53, 55
aktualisasi diri, 34
anak, 9, 23, 28, 42, 53–57, 59, 72, 74
apatride, 23
APBD, 29, 57
APBN, 29, 57
asas *ius sanguinis*, 23
asas *ius soli* secara terbatas, 23
asas kewarganegaraan ganda terbatas, 23
asas kewarganegaraan tunggal, 23

B
bela negara, 1, 5, 59, 60, 61
bencana alam, 61, 71
Bhinneka Tunggal Ika, 43, 66, 67, 68
bipatride, 23
BPJS Kesehatan, 32
BPJS Ketenagakerjaan, 32

C
citizen's right, 28

D
degradasi, 50
demografis, 29
demokrasi, 7, 18, 19, 61, 62, 74
demonstrasi, 19, 20, 72
diskriminasi, 1, 5, 9, 17, 37, 43–45, 54, 55, 58
domisili, 2, 65

E
efektivitas, 57
efisiensi, 29
eksistensi, 34
eksplisit, 27
eksploitasi, 48, 55, 56, 72
equity, 29
eutanasia, 38, 39

F
freedom of assembly, 18
freedom of association, 18
freedom of expression, 18

G
genocide, 63

H
hak asasi manusia, 1, 4, 8–12, 16, 17, 20, 28, 34–36, 38–40, 42, 44, 46, 48, 49, 54, 59, 61, 62, 63, 70, 72, 74
hak berkomunikasi, 40
hak hidup, 10, 30, 38
hak opsi, 23
hak repudiasi, 23
hukuman mati, 5, 38, 39

I
implementasi, 8, 32, 43
informasi publik, 40, 41
instansi, 24, 53, 57
iptek, 29

J
Jamkesda, 32
Jamkesmas, 32

K
kebebasan beragama, 1, 16, 17, 43
kebebasan berkumpul, 18
kebebasan berserikat, 10, 18
kemanusiaan, 8, 11, 34, 49, 54, 60
kepolisian, 20, 21, 27, 53, 61, 70, 75
kerusuhan, 59, 61
kesehatan, 1, 10, 14, 30, 31, 32, 33, 36, 54, 65
ketertiban, 1, 9, 11, 12, 20, 27, 46, 47, 59, 60, 61, 62, 70
kewarganegaraan, 3, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 65
Komponen Cadangan, 61
kreativitas, 12, 15, 34
KTP, 2, 12, 22, 23, 53
KUA, 52

M
mamar, 51
manusiawi, 2, 35
masyarakat hukum adat, 50, 51
mimbar bebas, 19

N

nasionalisme, 67, 68
nilai persatuan, 1, 66, 67, 68, 69
non-derogable right, 16, 38

P

pajak, 1, 3, 5, 12, 64, 65, 73
paspor, 22, 23, 25, 53
pawai, 19
pekerjaan, 1, 2, 8, 10, 24, 34, 35, 36, 65, 71, 72
pelanggaran hak, 1, 39, 42, 49, 57, 72, 73, 74, 75
pelayanan kesehatan, 10, 30, 31, 32, 54
pendidikan, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 28, 29, 37, 54, 56, 65, 72, 75
penegakan hukum, 26, 27, 64, 70
pengadilan, 27, 39, 53, 58
pengajaran, 10
penghidupan yang layak, 1, 34
pengingkaran kewajiban, 1, 72, 73, 74, 75
penyiksaan, 10, 48, 49
perang, 5, 26, 38, 46, 49, 61, 63, 64
peraturan presiden, 32
perkawinan yang sah, 1, 9, 52
perlindungan hukum, 1, 7, 8, 19, 26, 46
petugas keamanan, 70, 71
pewarganegaraan, 24
Polri, 21, 61
proporsional, 41, 67
PT Askes (persero), 32
PT Jamsostek (persero), 32

R

rapat umum, 19
ratifikasi, 49
Richard Falk, 63
Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional, 32
Rote, 51

S

Sabu, 51
sanksi, 5, 21, 26, 47, 51, 57, 73
siskamling, 61, 70, 71
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), 61
sosialisasi, 33, 40, 57
stelsel aktif, 23
stelsel pasif, 23
substantif, 27
surat tanda melapor diri (STMD), 53

T

Tentara Nasional Indonesia, 61, 70, 75
terorisme, 63, 75
the equality of law, 27
Timor, 51
Tuhan Yang Maha Esa, 1, 8, 44, 55, 67

U

upah, 35, 36

V

veteran, 32

W

warga negara, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 38, 48, 52, 53, 58, 60, 61, 62, 70, 73, 74, 75

Profil Penulis

Nama Lengkap : Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
Telp Kantor/HP : (021) 79194075/081 514 357 376
Email : *cclsis@Yahoo.com*
Akun *Facebook* : Zudan Arif Fakrulloh Fakrulloh
Alamat Kantor : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Bidang keahlian : Hukum Administrasi dan Desentralisasi

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Jabatan saat ini (2016) : Dosen Pascasarjana UI, Untag Surabaya IPDN, UPH, Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya Jakarta
2. 2015–sekarang : Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. 2011–2016 : Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur
4. 2014–2015 : Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik
5. 2011–2014 : Kepala Biro Hukum Kemendagri

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S3 : Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro tahun 1996–2001
2. S2 : Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro tahun 1993–1995
3. S1 : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 1988–1992

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (2009)
2. Tertib Regulasi dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah (2014)
3. Tertib Regulasi dalam Penyusunan Produk Hukum Pusat (2014)
4. Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif (2015)

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh S.H., M.H. yang lahir di Sleman, Yogyakarta tanggal 24 Agustus 1969 merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Tumbuh dalam keluarga sederhana, dari ayah seorang guru dan ibu penjual jamu. Beliau mendalami Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum, menjadi Guru Besar Termuda dalam komunitas intelektual Ilmu Hukum Indonesia, serta menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum sejak tahun 2004 dalam usia 35 tahun lebih 36 hari.

Profil Penulis

Nama Lengkap : Endar Wismulyani, S.Pd.
Telp Kantor/HP : (0272) 321641/081 513 081 731
Email : endar.wismulyani@gmail.com
Akun *Facebook* : Endar Wismulyani
Alamat Kantor : Macanan Baru RT 06 RW 01, Karanganom, Kotak Pos 246, Klaten 57438
Bidang keahlian : Sejarah

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. 2015–sekarang : Product Manager PT Cempaka Putih, Klaten (Intan Pariwara Group)
2. 2013–2015 : Product Leader Editor Sejarah dan Sosiologi PT Cempaka Putih, Klaten (Intan Pariwara Group)
3. 2010–2013 : Product Leader Editor Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, dan IPS PT Cempaka Putih, Klaten (Intan Pariwara Group)
4. 2005–2010 : Staf Produksi (Editor) PT Cempaka Putih, Klaten (Intan Pariwara Group)
5. 2004–2005 : Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMPN 18 Bekasi.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1: Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta (1997–2002)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Jejak Islam di Nusantara; Klaten: Cempaka Putih; 2008
2. Transportasi di Indonesia dari Masa ke Masa; Klaten: Cempaka Putih; 2008
3. Keluargaku; Klaten: Cempaka Putih; 2008
4. Peran Indonesia di Dunia Internasional; Klaten: Cempaka Putih; 2008
5. Peran Indonesia pada Era Global; Klaten: Cempaka Putih; 2008
6. Kitab-Kitab dari Abad Silam; Klaten: Cempaka Putih; 2008
7. Teknologi pada Masyarakat Desa; Klaten: Cempaka Putih; 2008
8. Kejayaan Bangsa di Zaman Kerajaan; Klaten: Cempaka Putih; 2008
9. Pahlawanku Idolaku; Klaten: Cempaka Putih; 2008
10. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs Kelas IX; Klaten: Cempaka Putih; 2008
11. Buku Evaluasi PR Sejarah Kelas XII; Klaten: Intan Pariwara; 2009
12. Buku Evaluasi PR Sejarah Kelas X; Klaten: Intan Pariwara; 2012
13. Bank Soal Sejarah untuk SMA/MA; Klaten: Intan Pariwara; 2012
14. Buku Evaluasi PR Sejarah Kelas XI; Klaten: Intan Pariwara; 2014

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

Tidak ada

Profil Editor

Nama Lengkap : Imtam Rus Ernawati, S.S.
Telp Kantor/HP : (0272) 321641/088 8677 3802
Email : imtam_ernawati@yahoo.co.id
Akun *Facebook* : Imtam Rus Ernawati
Alamat Kantor : Macanan Baru RT 06 RW 01, Karanganom, Kotak Pos 246, Klaten 57438
Bidang keahlian : Sejarah

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. 2015–sekarang : GM PPC Intan Pariwara, Klaten
2. 2006–2015 : Manajer Produksi PT Cempaka Putih, Klaten (Intan Pariwara Group)
3. 2003–2006 : Koordinator Editor IPS PT Cempaka Putih, Klaten (Intan Pariwara Group)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

S1: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, UGM (1991–2001)

Judul Buku yang Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Buku Teks Sejarah SMA
2. Buku Pengayaan IPS SD–SMA
3. Buku Pengayaan Sejarah
4. Buku Evaluasi Ilmu-Ilmu Sosial

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

Tidak ada

Profil Konsultan

Nama Lengkap : Heny Kusumawati, S.Si.
Telp Kantor/HP : (0272) 322441/087 882 278 253
Email : kusumawati.heny@yahoo.com
Akun *Facebook* : Heny Kusumawati
Alamat Kantor : Jalan Ki Hajar Dewantara, Kotak Pos 111, Klaten 57438 Nomor Telp. (0272) 322441
Bidang keahlian : Penulisan buku, editing, penerbitan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. 2000–sekarang : Penulis, editor di PT Intan Pariwara, Klaten

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1 : Fakultas MIPA/Matematika/Matematika/Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1988–1994)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Peduli terhadap Makhluk Hidup, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas IV SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2013
2. Berbagai Pekerjaan, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas IV SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2013
3. Benda-Benda di Lingkungan Sekitar, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014
4. Peristiwa dalam Kehidupan, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014
5. Kerukunan dalam Bermasyarakat, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014
6. Sehat itu Penting, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014
7. Bangga sebagai Bangsa Indonesia, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014
8. Organ Tubuh Manusia dan Hewan, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014
9. Sejarah Peradaban Indonesia, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014
10. Ekosistem, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014
11. Lingkungan Sahabat Kita, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014
12. SBI Matematika Kelas 4 SD Semester 1; Klaten: Intan Pariwara; 2012
13. SBI Matematika Kelas 5 SD Semester 1; Klaten: Intan Pariwara; 2012
14. SBI Matematika Kelas 6 SD Semester 1; Klaten: Intan Pariwara; 2012
15. Buku Pengayaan Tematik Terpadu Kelas I Tema 8: Peristiwa Alam; Klaten: Intan Pariwara; 2014
16. Buku Pengayaan Tematik Terpadu Kelas II Tema 1: Hidup Rukun; Klaten: Intan Pariwara; 2014
17. Buku Pengayaan Tematik Terpadu Kelas II Tema 3: Tugasku Sehari-hari; Klaten: Intan Pariwara; 2014
18. Buku Pengayaan Tematik Terpadu Kelas II Tema 7: Merawat Hewan dan Tumbuhan; Klaten: Intan Pariwara; 2014
19. Buku Pengayaan Tematik Terpadu Kelas IV tema 8: Tempat Tinggalku; Klaten: Intan Pariwara; 2014
20. Buku Pengayaan Tematik Terpadu Kelas V Tema 7: Sejarah Peradaban Indonesia; Klaten: Intan Pariwara; 2014

Profil *Reviewer*

Nama Lengkap : Drs. Agus Marwanto, M.Pd.
Telp Kantor/HP : 08882910897/081578796157
Email : agusmarwanto34@yahoo.co.id
Akun *Facebook* : –
Alamat Kantor : SMA Negeri 1 Weru Sukoharjo
Bidang keahlian : Pendidik

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. 2006–sekarang : Guru Geografi SMA Negeri 1 Weru Sukoharjo

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S2 : Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Minat Utama Pendidikan Geografi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (2011)
2. S1 : Pendidikan Geografi FKIP Universitas Sebelas Maret (1987)

Judul Buku yang *Direview* dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

Tidak ada

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

Tidak ada

Profil Ilustrator

Nama Lengkap : Suryono Wijaya S.Sn.
Telp Kantor/HP : (0272) 321641/085 729 539 346
Email : atengsenggetsuryonowijaya2000@gmail.com
Akun *Facebook* : –
Alamat Kantor : Macanan Baru RT 06 RW 01, Karanganom, Kotak Pos 246, Klaten 57438
Bidang keahlian : Desain dan ilustrator

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. 2010–sekarang : Desain/ilustrator di PT Cempaka Putih, Klaten
2. 2009–2010 : Desain/ilustrator di CV Adi Perkasa, Klaten
3. 2008–2009 : Desain/ilustrator di CV Sahabat, Klaten

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1 : Seni Grafis Institut Seni Indonesia Yogyakarta (2000–2007)

Karya/Pameran/Eksibisi dan Tahun Pelaksanaan (10 Tahun Terakhir)

Tidak ada

Buku yang Pernah Dibuat Ilustrasi dan Tahun Pelaksanaan (10 Tahun Terakhir)

1. SBI Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 1–6 SD; Klaten: Intan Pariwara; 2012
2. SBI Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 1–6 SD; Klaten: Intan Pariwara; 2012
3. Buku Evaluasi Pendidikan Agama Islam Kelas 1–6 SD; Cempaka Putih; 2013
4. Buku-buku pengayaan; Cempaka Putih; 2013–2015

Lahir di di Klaten, 9 Desember 1979, sudah menikah dan dikaruniai 1 anak. Saat ini menetap di kota Klaten. Aktif di organisasi Pecinta Alam, baik sebagai pendaki maupun pendamping untuk kegiatan di beberapa sekolah, sebagai relawan dan penggiat lingkungan.

Profil Ilustrator

Nama Lengkap : Muhammad Sidik Rizqi
Telp Kantor/HP : (0272) 321641/085643803975
Email : rskydvlpmnt@gmail.com
Alamat Kantor : Macanan Baru RT 06 RW 01, Karanganom, Kotak Pos 246, Klaten 57438
Bidang keahlian : IT dan Desain grafis

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)
1. 2014–sekarang: Ilustrator PT Intan Pariwara

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar
1. DIII STMIK AKAKOM Yogyakarta, 2010-2013

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)
1. SBI Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 1–6 SD; Klaten: PT. Intan Pariwara; 2016
2. SBI Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 1–6 SD; Klaten: PT. Intan Pariwara; 2016
3. Buku-Buku Evaluasi PR SMP dan PR SMA; Klaten: PT. Intan Pariwara; 2014–2016
4. Buku Evaluasi Pendidikan Agama Islam Kelas 1–6 SD; PT. Cempaka Putih; 2014
5. Buku-Buku Pengayaan; PT. Cempaka Putih; 2014–2016

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)
Tidak ada

Profil Penerbit

Nama	:	PT Cempaka Putih
Tahun Berdiri	:	2 Juni 2003
Tahun Penerbitan Buku Pertama	:	2003
Tanda Daftar Perusahaan	:	Nomor 11.12.1.18.00250, tanggal 13 Desember 2013
Alamat	:	Macanan Baru RT 06 RW 01, Karanganom, Kotak Pos 246, Klaten 57438
Telepon	:	(0272) 321641, Faksimile: (0272) 322012
Customer Service	:	(0272) – 310 – 4011
Akun *Facebook*	:	Produksi Cempakaputih
Email	:	prd.cempakaputih@gmail.com

Menjadi Warga Negara Sadar akan Hak dan Kewajiban

Semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing dapat dikategorikan sebagai penduduk Indonesia. Inilah perbedaan penduduk dan warga negara. Tidak semua penduduk adalah warga negara. Tidak semua orang yang tinggal dan menetap di Indonesia adalah warga negara Indonesia karena ada pula warga negara lain. Menjadi warga negara Indonesia berarti memiliki ikatan secara hukum dengan negara Indonesia.

Penduduk yang menjadi warga negara Indonesia memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban setiap penduduk Indonesia diatur oleh negara sesuai ketentuan UUD 1945. Meskipun demikian, hingga saat ini masih banyak pelanggaran terhadap hak penduduk Indonesia. Pelanggaran hak terjadi karena kurangnya kepedulian sebagian penduduk terhadap kewajiban. Apabila seseorang melanggar hak orang lain berarti ia telah melalaikan kewajibannya. Sebaliknya, apabila seseorang melaksanakan kewajibannya, ia telah menghargai hak orang lain.

Hak dan kewajiban penduduk Indonesia saling terikat sehingga dalam praktik harus dijalankan secara proporsional. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dapat memicu terjadinya pertentangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan pemahaman mengenai hak dan kewajiban tiap-tiap penduduk.

Buku berjudul *Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945* ini menghadirkan berbagai informasi tentang macam-macam hak dan kewajiban penduduk Indonesia serta pelaksanaannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Buku ini akan menjadi sumber informasi bagi pembaca yang ingin lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai penduduk Indonesia. Kesadaran pentingnya penghormatan terhadap hak orang lain serta pelaksanaan kewajiban dapat mendorong terciptanya masyarakat yang tertata baik.

Buku nonteks pelajaran ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Nomor: 12933/H3.3/PB/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang "Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Keterampilan, Buku Pengayaan Kepribadian, Buku Referensi, Buku Pengayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Buku Panduan Pendidik sebagai Buku Nonteks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Sumber Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah."

ISBN 979-662-676-2
9 789796 626762

Layanan Konsumen
PT Cempaka Putih
085101104011
e-mail: cscp@cempakaputih.com

PENERBIT CEMPAKA PUTIH
Macanan Baru RT 06 RW 01 Karanganom,
Kotak Pos 245, Klaten 57436
Telp. (0272) 321641